Legislação (Proteção de Dados, Transparência e Regime Jurídico)

Repositório Central de Concursos de TIC · UFRRJ & Transpetro 2026

Caderno Consolidado de Legislação (Proteção de Dados, Transparência e Regime Jurídico) — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 11/11/2026.

Sumário

• Legislação T01 — LAI (Lei 12.527/2011)
• Legislação T02 — Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012)
• Legislação T03 — Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)
• Legislação T04 — LGPD (Lei 13.709/2018)
• Tópico 5 — Constituição Federal de 1988: Administração Pública e Servidores Públicos
• Tópico 6 — Lei nº 8.112/1990: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais
• Tópico 7 — Ética no Serviço Público, Governança Federal e Improbidade Administrativa
• Legislação — Lei nº 14.133/2021: Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

---

Legislação T01 — LAI (Lei 12.527/2011)

Do que se trata?

Senta que lá vem história. A LAI é a "tradução em lei" do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, que garante a todo mundo o direito de "receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral". Ela saiu em 18/11/2011 e foi regulamentada, no Executivo Federal, pelo Decreto nº 7.724/2012.

Em uma frase: **publicidade é a regra; sigilo é a exceção.** Toda informação que o Estado produz ou guarda é, em tese, pública e deve estar disponível — só entra em sigilo quando a lei disser, e nunca por capricho do gestor. Doutrina e STF chamam esse direito de **direito humano fundamental**: toda pessoa tem liberdade de buscar, receber e divulgar informações e ideias por quaisquer meios.

■ **RESUMO**

Núcleo da LAI: o acesso é a regra. O sigilo só existe quando a informação é **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** (art. 24). O cidadão não precisa justificar por que quer saber — pediu, tem que ganhar resposta.

Por que cai em prova?

As bancas cobram intensamente a LAI (com dezenas de questões recentes em provas de TI, tribunais, controladorias e administração federal). A cobrança segue três caminhos principais:

■ **Literalidade** — definições do art. 4º, prazos, competências e rol de sanções (decora a palavra exata);

■ **Pegadinha de sinônimo** — trocar "publicidade" por "transparência", "própria autoridade" por "imediatamente superior", "regulamento" por "lei complementar";

■ **Caso prático** — transparência ativa vs. passiva, informação parcialmente sigilosa, deveres do órgão, responsabilização.

Provas recentes de TI e Administração Pública (como CNU, TJ-RJ e estatais federais) exigem o domínio da LAI em nível de detalhe literal.

O mapa da lei — como as partes se conectam

a) Diretrizes (art. 3º): o "espírito" da lei

• Observância da **publicidade** como preceito geral e do **sigilo** como exceção (I);
• Divulgação de informações de **interesse público**, **independentemente de solicitações** (II);
• Utilização de **meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação** (III);
• Fomento ao desenvolvimento da cultura de **transparência** na administração pública (IV);
• Desenvolvimento do **controle social** da administração pública (V).

■ ALERTA

A FGV troca "publicidade" por "transparência" nessas diretrizes. A diretriz do art. 3º, I fala em **publicidade** como preceito geral; o **fomento à cultura** é de **transparência**. Guarde o par exato: *publicidade geral / cultura da transparência*. E desconfie da diretriz adulterada "divulgação **condicionada** à solicitação" — a lei diz *independente de solicitações*.

b) Deveres dos órgãos (art. 6º) — o que a Administração deve assegurar

• **I – gestão transparente da informação**: propiciando **amplo acesso** a ela e sua **divulgação**;
• **II – proteção da informação**: garantindo **disponibilidade, autenticidade e integridade**;
• **III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal**.

Pegadinha da banca: ela pega o texto verdadeiro do art. 6º, II (proteção) e cola numa pergunta sobre gestão transparente (I). Leia **o que a pergunta pede** antes de marcar texto bonito.

Tem duas variações novas. A Marinha 2026 inverte a natureza do inciso III: em vez de "proteção da informação sigilosa e da informação pessoal" ser **dever** do órgão, a alternativa diz que é **faculdade discricionária** — o caput do art. 6º começa com "Cabe aos órgãos e entidades do poder público… **assegurar a**", ou seja, é imposição, não opção. E o troca "órgãos e entidades do **poder público**" por "órgãos e entidades **públicas e privadas**" — a LAI não estende o art. 6º às privadas (elas entram pelo art. 2º, e só "no que couber").

c) Qualidades da informação (art. 4º) — o queridinho da banca

Qualidade	Definição legal (art. 4º)	Tradução "de TI"
	Primariedade (V)	informação coletada **na fonte**, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações

	Disponibilidade (VI)	informação que pode ser **conhecida e utilizada** por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados
	Autenticidade (VII)	informação **produzida, expedida, recebida ou modificada** por determinado indivíduo, equipamento ou sistema
	Integridade (VIII)	informação **não modificada**, inclusive quanto a origem, trânsito e destino

Em 2026 a banca parou de brigar só com as quatro qualidades e passou a desenhar o **art. 4º inteiro** — os cinco primeiros incisos viraram alvo:

Inciso	Definição literal (art. 4º)	O que a banca troca
	I – informação	dados, **processados ou não**, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em **qualquer meio, suporte ou formato**
	II – documento	unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato
	III – informação sigilosa	aquela **submetida temporariamente** à restrição de acesso público **em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado**
	IV – informação pessoal	aquela relacionada à **pessoa natural identificada ou identificável**
	V – tratamento	conjunto de ações (produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle)

Duas batalhas de 2026 valem registro. Na primeira, a banca do FCPC/UFCA colou o texto da **primariedade** na definição de **autenticidade** — é o clássico que está logo acima. Na segunda, as questões "conceito de informação pessoal" e "conceito de informação sigilosa" vieram sem pegadinha nenhuma: a alternativa certa é **cópia literal** do inciso.

> ■■ **PEGADINHA**
>
> **Primariedade** ≠ **Integridade.** A FGV adora trocar os dois:
>
> "coletada **na fonte**" → **primariedade**;
>
> "**origem, trânsito e destino**" / "não modificada" → **integridade**.
>
> Palavra-espoleta: *fonte* é primariedade; *trânsito* é integridade.

d) Transparência ativa vs. passiva — os dois braços da LAI

• **Ativa (art. 8º):** o órgão divulga **independentemente de requerimentos** — portais de transparência, contratos, orçamento, respostas às perguntas mais frequentes.

  • Em 2026 o ICECE/Pacatuba cobrou a assertiva "é **faculdade** dos órgãos promover a divulgação" — a lei diz **dever**. E a FUNATEC/Palhoça repetiu a mesma inversão: "mediante requerimento" x "**independentemente de requerimentos**". Regra de bolso: onde a alternativa põe *faculdade*, *mediante requerimento* ou *quando solicitado*, na lei está **dever / independentemente**.

  • A divulgação em sítios oficiais na internet é **obrigatória** (art. 8º, §2º) — jornais, rádio ou correio não substituem.

  • No Decreto 7.724/2012 (art. 8º, §3º, I e IV), o sítio precisa ter **ferramenta de pesquisa** e **detalhes da estruturação dos formatos** — o "governo eletrônico" funcionando de verdade.

  • **Exceção que NÃO é exceção de transparência:** municípios com até **10.000 habitantes** são dispensados da divulgação na internet, **mantida a obrigatoriedade** da divulgação de execução orçamentária e financeira (art. 8º, §4º).

• **Passiva (arts. 9º-12):** quando o cidadão *pede*. Para receber esses pedidos, todo órgão mantém um **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)** (art. 9º) — serviço específico para orientar, receber pedidos e informar sobre a tramitação. Atenção: a LAI só obriga a existir o SIC — **quem o executa** depende do ato interno de cada órgão (na ALE/RO, era a Ouvidoria). Se a questão perguntar a unidade de um órgão específico, procure a informação institucional oficial, não invente.

e) O pedido de acesso em si (arts. 10-12, 15-16)

• **Quem pede:** qualquer interessado, por **qualquer meio legítimo**;

  • A identificação do requerente **não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação** (art. 10, §1º);

  • Os órgãos **devem** (obrigatoriamente) viabilizar alternativa de encaminhamento pelo **sítio oficial** (art. 10, §2º) — não é faculdade;

  • **É vedado exigir os motivos** da solicitação (art. 10, §3º) — motivo não é requisito e cobrá-lo é ilegal.

  • O enroscado é que a **identificação** é exigida sim (art. 10, caput) — o que a lei veda é a exigência que **inviabilize** a solicitação (§1º). A banca faz a dança de duas sapos: numa alternativa cobra o *motivo* (errado), noutra *dispensa a identificação* (também errado). FUNATEC/Brusque e INSTITUTO AOCP/MPE-GO fizeram exatamente isso em 2026.

  • Cuidado com o "qualquer cidadão brasileiro **munido de motivo**" — a lei fala em **qualquer interessado**, e o motivo é justamente o que **não** pode ser pedido.

  • No detalhamento do Decreto nº 7.724/2012, o pedido precisa conter **nome do requerente, número do documento de identificação válido, especificação clara e precisa da informação e endereço físico ou eletrônico** (art. 12, I a IV) — e é isso, ponto final. Pedidos **genéricos, desproporcionais ou que exijam trabalho adicional de análise/consolidação** não são atendidos (art. 13).

• **Resposta imediata** quando disponível (art. 11, caput — UFR 2026). Não sendo possível, **20 dias** (art. 11, §1º): comunicar data/local/modo de consulta, indicar razões da recusa ou remeter ao órgão que detém a informação. Prorrogável por **+10 dias** com justificativa expressa (art. 11, §2º).

  • Se a informação **não existe com o órgão**, ele não pode negar "por não ter": deve **comunicar isso** e indicar, se souber, onde ela está ou remeter o pedido — e cientivar o requerente (art. 11, §1º, III).

  • O prazo de 20 dias serve para informação que **precisa ser processada** — não para sigilosa (que é negada com fundamento) nem para preexistente (que é imediata).

  • "Acesso em até **60 dias**, conforme regulamento interno" é invenção: a lei manda autorizar **imediatamente**; se não der, 20+10.

  • O órgão **pode oferecer meios** para o próprio requerente pesquisar a informação (art. 11, §3º) — isso não é negativa de acesso.

  • Negada por **sigilo total/parcial**, o requerente deve ser informado sobre **recurso, prazos, condições e autoridade competente** (art. 11, §4º).

• **Gratuito**, salvo **reprodução de documentos** — aí cabe apenas o **ressarcimento dos custos** de serviços e materiais (art. 12, §1º), com **isenção** para quem não tiver condição econômica sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 12, §2º). Cobrança por patente, parecer ou "reciprocidade internacional" é invenção de banca.

• **Documento frágil (art. 13):** quando a manipulação possa prejudicar a integridade do documento, o órgão **não** nega a informação — ele **oferece a consulta de cópia**, certificada em relação ao original. A FUNATEC/Palhoça montou a pegadinha "poderá ser **denegada** a consulta": a consulta ao *original* é que pode ser negada; a informação em si continua acessível por cópia.

• **Decisão de negativa:** o requerente tem direito ao **inteiro teor** da decisão, por certidão ou cópia (art. 14).

• Se a informação já estiver disponível em meio de **acesso universal**, basta indicar onde consultá-la (art. 11, §6º);

• **Recurso (art. 15):** em **10 dias** da ciência, à autoridade **hierarquicamente superior** — que se manifesta em **5 dias** (art. 15, parágrafo único).

  • Pegadinha de 2026: **10 dias é o prazo do recurso**, não "10 dias para o órgão responder" — a resposta do hierárquico é 5. Em prova recente, a banca trouxe até um segundo grau (recurso em 10 dias de novo, resposta em 5) — é a mesma regra repetida, não uma regra nova.

• No **Executivo federal**, negado o acesso, o requerente pode recorrer à **CGU**, que delibera em **5 dias** nas hipóteses do art. 16 — entre elas, **descumprimento de prazos ou procedimentos** da lei.

• **A cascata de recursos do Decreto nº 7.724/2012** (é assim que a banca desenhou o "segundo grau" em concurso) — todos com o mesmo compasso **10 dias para recorrer / 5 dias para a autoridade se manifestar**:

  ■ **Art. 21, caput** → autoridade **hierarquicamente superior** à que decidiu;

  ■ **Art. 21, parágrafo único** → se desprovido, **autoridade máxima** do órgão ou entidade;

  ■ **Art. 23** → se ainda desprovido (ou infrutífera a reclamação), **CGU**.

  • Existe também a **reclamação por omissão** (art. 22): não respondeu o pedido, o requerente reclama em **10 dias à autoridade de monitoramento** (art. 40 da LAI) — mas só **30 dias após** a apresentação do pedido (art. 22, §1º).

A CESPE/CAPES 2024 montou exatamente a armadilha dos "três requisitos" — confira a letra miúda:

Como a banca escreveu (errado):

> "De acordo com a LAI, são requisitos indispensáveis para o acesso às informações de interesse público a identificação do requerente, a descrição dos motivos determinantes da solicitação e a especificação da informação requerida."

Como está na lei (certo):

> "**Art. 10.** Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida."
>
> *— citação: Lei nº 12.527/2011, art. 10, caput*

> "**§ 3º** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público."
>
> *— citação: Lei nº 12.527/2011, art. 10, § 3º*

> "**Art. 14.** São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação."
>
> *— citação: Decreto nº 7.724/2012, art. 14*

Onde está o erro: a banca acrescentou **"a descrição dos motivos determinantes da solicitação"** como terceiro requisito. Os requisitos são **só dois** (identificação + especificação); quanto aos motivos, a lei não apenas dispensa — ela **veda** exigência.

■■ INFO

Três artilheiros dessa parte: **identificação** (exigida, mas sem entraves) ≠ **motivação** (vedada); **gratuidade** (regra) com exceção para **reprodução**; prazo de **20+10 dias**.

f) Sigilo e classificação da informação (arts. 22-28)

A informação só é sigilosa quando a restrição é **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** (art. 24) — nada de "alto custo", "importância econômica" ou "abrangência nacional".

Quais informações podem ser classificadas (art. 23) — rol de hipóteses, todas em tom de "pôr em risco/prejudicar": defesa e soberania nacionais; **negociações ou relações internacionais**; **vida, segurança ou saúde da população**; estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; **projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico** e áreas de interesse estratégico nacional. "Controle da inflação" e "crescimento do mercado de capitais" são iscas — não estão no rol.

Prazos por grau de sigilo (art. 24, §1º): **ultrassecreto** → **25 anos**, **secreto** → **15 anos**, **reservado** → **5 anos** (contados da data de produção). Terminado o prazo, a informação torna-se **automaticamente de acesso público** (art. 24, §4º) — sem reclassificação, sem reavaliação.

Dois detalhes que as questões de 2026 trouxeram:

- Os **graus são só três**: ultrassecreta, secreta e reservada. A Ibest/CRECI ofereceu "sigilosas, **abertas e confidenciais**" — vocabulário que não existe na lei (o oposto de sigilosa é **ostensiva/de acesso público**, e isso não é grau de classificação).
- O §3º permite trocar o prazo por um **evento** como termo final (desde que ocorra antes do fim do prazo máximo); o §2º trata do caso especial do **Presidente e Vice-Presidente** e respectivos cônjuges e filhos: **reservadas**, pelo prazo do mandato (ou do último, em reeleição) — nada de ultrassecreta por 25 anos.

Classificação é competência **fechada** (art. 27):

- **Ultrassecreto:** Presidente, Vice, Ministros de Estado e equiparados, **comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica** e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. **O presidente do Banco Central NÃO está na lista.**
- **Secreto:** autoridades do inciso anterior + **titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista**.
- **Reservado:** autoridades dos incisos anteriores + quem exerce **funções de direção, comando ou chefia**. Nunca "qualquer servidor efetivo".

O ato de classificação deve conter, no mínimo, **assunto, fundamento, prazo (ou evento) e identificação da autoridade que classificou** (art. 28) — e a decisão **pode ser reavaliada** (desclassificação/redução de prazo, art. 29) — não é definitiva. A Marinha 2026 tentou dispensar a "identificação da autoridade": é elemento obrigatório.

Quem acessa informação sigilosa: pessoas com **necessidade de conhecer** e **devidamente credenciadas** (art. 25, §1º). Quem obteve acesso assume o **dever de resguardar o sigilo** (art. 25, §2º) — e a disciplina dos procedimentos vem de **regulamento**, não de lei complementar (pegadinha!).

Quem cuida da segurança do próprio pessoal: as **autoridades públicas** tomam providências para que o subordinado conheça as normas (art. 26), e a **pessoa física ou entidade privada com vínculo com o poder público** que trata informação sigilosa faz o mesmo com seus empregados e prepostos (art. 26, parágrafo único). A UNIFAP 2022 enfiou um "não adotará" nesse parágrafo — negação pura e simples de texto legal.

A LAI não exclui os demais regimes: segredo de justiça e segredo industrial continuam valendo (art. 22) — a LAI convive com eles.

Informação **parcialmente sigilosa**: não se nega tudo — assegura-se acesso à parte não sigilosa **por certidão, extrato ou cópia com ocultação** da parte sob sigilo (art. 7º, §2º). Nada de exigir termo de confidencialidade nem liberar tudo de forma integral.

O braço operacional do sigilo — Decreto nº 7.845/2012 (o decreto que o edital cobra junto com a LAI): classificou a informação, beleza — mas e o **sistema** que guarda essa informação? É aqui que entra:

- **Art. 38, caput** — no tratamento da informação classificada devem ser usados **sistemas de informação e canais de comunicação seguros** que atendam aos **padrões mínimos de qualidade e segurança** definidos pelo Poder Executivo federal;
- **Art. 38, §1º** — transmissão por **canal seguro**, no âmbito da rede corporativa;
- **Art. 38, §2º** — a autenticidade da identidade do usuário da rede deve ser garantida, **no mínimo, pelo uso de certificado digital**;
- **Art. 38, §3º** — níveis diversos de controle de acesso e **recursos criptográficos adequados aos graus de sigilo**; **§4º** — controle e registro de acessos autorizados e não autorizados por prazo igual ou superior ao da restrição;
- **Art. 39** — meios eletrônicos de armazenamento (inclusive móveis) devem usar **recursos criptográficos adequados ao grau de sigilo**.

> ■ **CONFRONTO LADO A LADO — Art. 31, §1º**
>
> **Como a banca costuma escrever (errado):**
>
> "Dados pessoais têm prazo de sigilo de **10 anos** / **50 anos**."
>
> **Como está na lei (Lei 12.527/2011, Art. 31, §1º, I):**
>
> "**I - dados pessoais: acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos**;"
>
> **Diferença decisiva:** a lei fixa **100 anos** para dados pessoais.
>
> As iscas "10 anos", "50 anos" (ultrassecreto 25+25) ou "25 anos" são erradas.
>
> O Decreto 7.724/2012 **não altera** esse prazo — ele regula o *pedido*, não o *sigilo*.

A CESPE/CAPES 2024 julgou **CERTO** justamente esse pacote. Veja como o texto do decreto sustenta a assertiva:

Como a banca escreveu (no trecho discutido):

> "À luz do Decreto n.º 7.845/2012, no tratamento da informação classificada, deve-se utilizar sistema de informação que atenda ao padrão mínimo de segurança e garantir a autenticidade da identidade do usuário da rede por meio de, pelo menos, uso de certificado digital."

Como está no decreto (certo):

> "**Art. 38.** No tratamento da informação classificada deverão ser utilizados sistemas de informação e canais de comunicação seguros que atendam aos padrões mínimos de qualidade e segurança definidos pelo Poder Executivo federal.
>
> **§ 2º** A autenticidade da identidade do usuário da rede deverá ser garantida, no mínimo, pelo uso de certificado digital."
>
> *— citação: Decreto nº 7.845/2012, art. 38, caput e § 2º*

Onde conferir: a banca comprimiu **"padrões mínimos de qualidade e segurança"** em "padrão mínimo de segurança" e não citou o caput do § 2º inteiro — mas o núcleo (**certificado digital como mínimo**, não como único meio) está fiel ao texto, por isso o item é **certo**. Pegadinha inversa: alternativas que trocam certificado digital por "senha" ou que exigem **apenas** certificado como forma exclusiva de autenticação.

g) As fronteiras que nem o sigilo atravessa

• **Tutela de direitos fundamentais:** não pode ser negado acesso à informação necessária à **tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais** (art. 21, caput). A UFG escreveu justamente o contrário ("poderá ser negado mesmo mediante solicitação judicial") — é a negação literal do caput.

• **Direitos humanos:** informações ou documentos sobre condutas que impliquem **violação de direitos humanos por agentes públicos** (ou a mando deles) **não podem** ser objeto de restrição (art. 21, parágrafo único). Negar por parecer fundamentado já seria ilegal.

  • A pegadinha preferida de 2026 é **trocar "não poderá" por "poderá"** e usar palavras parecidas ("direitos dos cidadãos", "prejuízo a processo") para o mesmo dispositivo. A banca fez isso em duas alternativas seguidas. Se a alternativa falar em restrição a informação de direitos humanos, é **eliminação imediata**.

• **Dados pessoais:** acesso restrito, **independentemente de classificação de sigilo**, pelo prazo máximo de **100 anos** (art. 31, §1º, I). A regra é respeitar **intimidade, vida privada, honra e imagem**; o uso indevido rende responsabilização (art. 31, §2º). Você não obtém os dados pessoais de outra pessoa física por uma solicitação genérica.

  • **Mas a proteção tem fresta:** a restrição baseada em vida privada, honra e imagem **não pode ser usada para prejudicar** apuração de irregularidades em que o titular estiver envolvido, nem ações para recuperar fatos históricos de maior relevância (art. 31, §4º).

h) Responsabilidades e sanções (arts. 32-34)

• **Condutas ilícitas do agente público (art. 32):** recusar-se a **fornecer informação requerida**, **retardar deliberadamente** o fornecimento ou fornecê-la **intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa** — tudo isso enseja responsabilidade. Manter sigilo sobre dados pessoais do solicitante é obrigação, não ilícito.

• **Entidade privada com vínculo com o poder público (art. 33):** advertência; multa; rescisão do vínculo; suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar por prazo não superior a **2 anos**; declaração de inidoneidade, com reabilitação perante a **própria autoridade que aplicou a penalidade**. Advertência, suspensão e rescisão podem ser aplicadas **junto com a multa**, assegurado direito de defesa em **10 dias**.

• **Responsabilidade civil (art. 34):** o **órgão/entidade pública responde diretamente** pelos danos por divulgação não autorizada ou uso indevido de informação sigilosa ou pessoal; cabe apuração de **responsabilidade funcional** por **dolo ou culpa**, com **direito de regresso** — espelho do art. 37, §6º da CF.

i) Quem está abrangido pela LAI — o desenho dos arts. 1º a 3º

Esse é o trecho que a banca de 2026 mais gostou de mexer, porque é onde dá para inventar "exceções" sem que o candidato perceba. Três peças encaixadas:

• **Art. 1º, parágrafo único:** sob o regime da LAI entram (I) os órgãos da **administração direta** dos Poderes Executivo, Legislativo (incluídas as **Cortes de Contas**) e Judiciário, e o **Ministério Público**; e (II) autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades **controladas** pela União, Estados, DF e Municípios.

  • Pegadinha clássica: "a LAI **exclui** o Ministério Público e as Cortes de Contas" — o texto diz exatamente o contrário. E "só se submetem os três poderes" deixa de fora MP e estatais.

  • Outra: "as **estatais** não se submetem por terem personalidade de direito privado" — o inciso II é literalmente sobre elas. Personalidade não manda; **controle público** manda.

• **Art. 2º:** as **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam recursos públicos para **ações de interesse público** se submetem às disposições **"no que couber"** — e a publicidade alcança **a parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação** (parágrafo único), não a entidade inteira.

  - As três armadilhas da OBJETIVA/CONSISA: "submetem-se **integralmente**" (a lei diz *no que couber*), "independentemente da **origem dos recursos**" (a lei condiciona a receber **recursos públicos**), "apenas quanto às atividades **internas**" (a publicidade é sobre a parcela de recursos públicos, não sobre vida interna).
  - A UNIFAP fez o caminho inverso e colou o art. 2º **literalmente** numa alternativa — como era questão de marcar a ERRADA, essa aí estava certa.
- **Art. 3º, caput:** os procedimentos da LAI **asseguram o direito fundamental de acesso à informação**. FUNATEC 2025 mandou uma questão de "cabeça" só com isso: acesso à informação pública é **direito fundamental do cidadão** — não depende de autorização judicial, não é restrito a órgão de governo e não é só para entidades de pesquisa.

j) Conselhos de fiscalização e transparência remuneratória (art. 8º-B)

Pegadinha nova, direto da **Lei 15.141/2025**, que incluiu os arts. 8º-A e 8º-B na LAI. O ponto que caiu em prova (FUNATEC/CRP 7ª Região RS) é o art. 8º-B:

> "**Art. 8º-B.** Os conselhos de fiscalização profissional devem divulgar, de forma **nominal e individualizada**, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas." (incluído pela Lei nº 15.141/2025)

Tradução de café: **CRP, CRMV, OAB, CREA, CFC** e companhia não podem soltar um "total da remuneração" nem esconder atrás de pedido formal — é **divulgação ativa, nominal e individualizada**, de remuneração **e** indenização, fixa **e** variável. Quatro iscas apareceram na prova: só o valor total (vedada a identificação), só mediante solicitação, só remuneração fixa, só cargos de direção — **todas erradas**.

A mesma pegadinha apareceu invertida no IESES/CRMV-SC: "os conselhos estão **isentos** de divulgar a lista" — mentira, o dever é expresso no art. 8º-B.

Conexão com o Decreto nº 7.724/2012 (art. 7º, §3º, VI): a transparência ativa dos **órgãos em geral** já inclui **remuneração e subsídio** de ocupantes de cargo, posto, graduação, função e emprego público, com auxílios, ajudas de custo e jetons, **de maneira individualizada**. A regra geral é individualizar; a regra dos conselhos **reforça** isso com a palavra "nominal".

Pegadinhas clássicas

- **Qualidades trocadas** — "coletada na fonte" é primariedade; "origem, trânsito e destino" é integridade.
- **Deveres do art. 6º trocados** — gestão transparente (I) ≠ proteção da informação (II, com a tríade disponibilidade/autenticidade/integridade); e **proteção é dever, não faculdade** (III).
- **Diretrizes por sinônimo** — publicidade/transparência no art. 3º, na combinação exata; "condicionada à solicitação" é a diretriz adulterada.
- **Prazos de resposta vs. sigilo** — resposta ao pedido é **20+10 dias**; recurso é **10 dias** (com resposta hierárquica em **5**); sigilo é **25/15/5 anos**; dados pessoais **100 anos**. Nada de "60 dias" para liberar informação, "5 dias" para o cidadão recorrer, "lei complementar" para tratamento de sigilosa.
- **Prazo de sigilo** — ultrassecreto é 25 anos; iscas de 10, 20 e 30 anos; reservado não é "qualquer servidor efetivo". O termo final pode ser substituído por um **evento** (art. 24, §3º), e o caso do Presidente/Vice é **reservada** pelo prazo do mandato (art. 24, §2º) — não ultrassecreta.
- **Sanções "emprestadas" de outras leis** — suspensão do art. 33 é de até **2 anos** (não 4) e inidoneidade reabilita perante a **própria autoridade** (não a "imediatamente superior").

■ **"Pode ser negado"** — quando a alternativa sugere negar acesso a informação necessária à tutela de direitos fundamentais ou sobre violação de direitos humanos, é mentira: a LAI diz que NÃO se nega.

■ **Faculdade x dever** — "divulgação **facultativa**", "**mediante requerimento**", "divulgar **apenas** ostensivas": a transparência ativa é **dever** e é **independente de requerimento** (art. 8º, caput; Decreto 7.724, art. 7º).

■ **Motivo x identificação** — exigir o **motivo** é vedado (art. 10, §3º); exigir a **identificação** é a regra (art. 10, caput), desde que sem entraves (§1º). Trocar um pelo outro é o dueto predileto das bancas.

■ **Graus de sigilo inventados** — só existem **ultrassecreta, secreta e reservada**. "Sigilosa, aberta, confidencial, secreta absoluta" não é vocabulário legal.

■ **Conselhos de fiscalização** — divulgação **nominal e individualizada** das parcelas remuneratórias e indenizatórias (art. 8º-B), não "só o total", não "mediante solicitação", não "só cargos de direção".

■ **Entidades privadas** — sobem para a LAI **"no que couber"** e **só na parcela de recursos públicos** (art. 2º). "Integralmente" e "independentemente da origem dos recursos" são as palavras que denunciam a mentira.

Confronto Literal: Como a banca escreveu (errado) vs. Como está na lei (certo)

A preparação de alto rendimento para FGV, CESGRANRIO e CEBRASPE exige confrontar a armadilha literal de prova diretamente com a redação oficial da **Lei nº 12.527/2011**:

Tema / Dispositivo	Como a banca escreveu (errado)	Como está na lei (certo)	Dispositivo Legal Exato
	Sanções a Entidades Privadas (Art. 33)	A entidade privada vinculada sofre suspensão de licitar por até **4 anos** e declaração de inidoneidade com reabilitação perante autoridade **imediatamente superior**.	A suspensão de licitar/contratar é por prazo **não superior a 2 (dois) anos** (inciso IV) e a reabilitação na declaração de inidoneidade é perante a **própria autoridade que aplicou a penalidade** (inciso V).
	Cisão do Sigilo (Art. 7º, §2º)	A informação parcialmente sigilosa tem seu acesso **negado integralmente**, ou só é liberada integralmente mediante termo de confidencialidade.	"Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de **certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo**."
	Exigência de Motivos (Art. 10, §3º)	Para ter acesso à informação pública, o interessado deve indicar expressamente os **motivos determinantes e a justificativa** da solicitação.	"**São vedadas quaisquer exigências** relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público." Identificação do requerente sim; motivo nunca.

	Violação de Direitos Humanos (Art. 21)	Informações sobre atos de agentes públicos que violem direitos humanos podem ser classificadas como **ultrassecretas por 25 anos** em razão da segurança do Estado.	"As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem **violação dos direitos humanos** praticada por agentes públicos ou a mando deles **não poderão ser objeto de restrição de acesso**."
	Desclassificação Automática (Art. 24, §4º)	Ao término do prazo máximo de sigilo, a desclassificação depende de **portaria discricionária e novo despacho** da autoridade.	O decurso do prazo ou a consumação do evento fático opera a **publicidade automática**. A reavaliação anual obrigatória serve para reduzir ou desclassificar antes do fim, jamais para prorrogar em silêncio.
	Diretrizes da LAI (Art. 3º)	A LAI estabelece a **transparência** como preceito geral e a divulgação de dados **mediante provocação prévia** do solicitante.	A diretriz do art. 3º, I consagra a **publicidade como preceito geral** (e o sigilo como exceção) e a divulgação **independentemente de solicitações** (transparência ativa). O fomento é que é à cultura da transparência.

O que separa quem acerta de quem erra

Quem acerta não decora a lei inteira: decora a **palavra que a banca costuma adulterar**. Toda questão comentada aqui tem um núcleo literal — art. 4º (definições), art. 6º (deveres por inciso), art. 8º/8º-B (divulgação ativa), art. 10, §3º (vedação de motivos), art. 21 (fronteiras), art. 25/27 (competências e acesso a sigilosa), art. 33 (sanções) — e a banca corrompe **uma palavra** (ex.: "transparência" por "publicidade", "imediatamente superior" por "própria autoridade", "regulamento" por "lei complementar", "pessoa natural" por "servidor público"). Quem erra lê a alternativa bonita e não bate com o dispositivo.

O padrão de 2026 é a versão "kids" da mesma pegadinha: em vez de trocar um termo por outro, a banca **nega o caput**. Colou "dever" → escreveu "faculdade"; colou "independentemente de requerimentos" → escreveu "mediante requerimento"; colou "não poderá" → escreveu "poderá"; colou "adotará" → escreveu "não adotará". A leitura atenta do **primeiro verbo** da alternativa já mata metade das questões.

Onde eu erraria e por quê?

Primariedade vs. integridade é o erro mais tentador, porque **ambas** falam em "sem modificações". A linha que salva: primariedade olha para a **fonte** (de onde o dado saiu); integridade olha para o **percurso** (origem → trânsito → destino). O outro deslize é achar que "identificação" e "motivo" são a mesma exigência — um é **obrigatório**, o outro é até **proibido** de ser pedido. E cuidado com o "texto legal verdadeiro no inciso errado": o art. 6º, II é lei de verdade, mas a pergunta era sobre o inciso I.

O erro que eu cometeria hoje em dia é outro: **confiar na frase completa**. Em 2026 a banca não adulterou termo raro — ela pegou frase conhecida ("o órgão divulgará independentemente de requerimentos") e acrescentou um "não", um "facultativo" ou um "mediante". A leitura desavisada lê os 90% certos e marca. O antídoto é chegar no **verbo** antes de julgar o resto da alternativa.

Como memorizar sem decorar?

> ■ **MEMORIZAR**
>
> **Qualidades da informação (art. 4º)** — o mnemônico do buffer, **"EGURA 'NOS PEITO'"**: cada qualidade se segura por um verbo:
>
> **D**isponibilidade → pode ser **conhecida**
>
> **A**utenticidade → tenha sido **produzida**
>
> **I**ntegridade → **não modificada**
>
> **P**rimariedade → **coleta na fonte**

Prazos em dupla:

- **Resposta ao pedido:** 20 (+10) dias; **recurso:** 10 dias, resposta do hierárquico em 5;
- **Sigilo:** ultrassecreto **25**, secreto **15**, reservado **5** — do mais quente para o mais frio;
- **Dados pessoais: 100 anos**.

Os cinco primeiros incisos do art. 4º em uma frase de memória: *"Dado que **processa** (ou não) vira **conhecimento** em **qualquer formato**"* = **informação** (I); *"unidade de **registro**"* = **documento** (II); *"temporário + segurança do Estado"* = **sigilosa** (III); *"**pessoa natural** identificável"* = **pessoal** (IV); *"de **A** a **Z** do ciclo, do dado ao descarte"* = **tratamento** (V).

Regra dos conselhos de fiscalização (art. 8º-B): guarde o par **N + I = Nada escondido, Individualizado** — *nome de quem recebe + cada centavo separado*, inclusive o que é eventual. Se a alternativa falar em "valor total", "mediante solicitação" ou "só cargos de direção", é isca.

Competências de classificação (pirâmide): ultrassecreto só o topo (Presidente, Vice, Ministros, Comandantes, chefes de missões) → secreto soma **titulares de autarquias/fundações/estatais** → reservado soma **direção/comando/chefia**. Quanto mais leve o grau, mais gente pode classificar.

O que revisar e quando?

Frequência nas provas recentes (2024-2026):

- **Qualidades do art. 4º** — praticamente todo ano;
- **Pedido de acesso / transparência passiva** — DATAPREV 2024, MPU 2025, CNU 2025, AL-RO 2026;
- **Diretrizes do art. 3º** — três questões só em 2024;
- **Classificação/sigilo** — art. 23/24/25/27/28: pelo menos uma por ano;
- **Responsabilidade (arts. 32-34)** — subindo: art. 32, art. 34, art. 33 (PGE-AC 2026).
- **Eixo central das provas recentes:** as questões concentram-se sistematicamente no **art. 4º (conceitos), arts. 8º e 10 (transparência ativa vs. passiva; vedação à exigência de motivos) e art. 21 (restrição de acesso)**.
- **Art. 8º-B (Lei 15.141/2025)** — assunto frescão que já caiu duas vezes e tende a se repetir enquanto a novidade estiver no radar das bancas.

Revisão sugerida: **1x por semana** na fase de questões; antes de simulados, refaça só os artigos **1º a 4º, 6º, 8º (e 8º-B), 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 31 e 33**.

Lição para outras matérias

A LAI é ponto de convergência do edital:

• **LGPD (Lei 13.709/2018)** — os dados pessoais protegidos no art. 31 são o mesmo dado que a LGPD regula; a LAI diz o que o Estado **pode divulgar**, a LGPD diz **como tratar** e proteger;

• **Governança de TI / Governo Eletrônico** — transparência ativa e portais de dados abertos são o mesmo tema de *accountability* da gestão;

• **Redes / Segurança da Informação** — disponibilidade, autenticidade e integridade são a tríade clássica de segurança (CIA), acrescida da primariedade; o mesmo "conhecida / produzida / não modificada" cai nas duas disciplinas;

• **Direito Constitucional** — o acesso à informação é **direito humano fundamental** (art. 5º, XXXIII); um decreto que o restringe ilegalmente é ato infralegal passível de **ADPF** (não de ADI, MS ou Habeas Data).

■ CONEXAO

A mesma família *disponibilidade-autenticidade-integridade-primariedade* que cai na LAI é o coração da Segurança da Informação. E o "órgão responde diretamente e tem direito de regresso" da LAI (art. 34) é o mesmo desenho do art. 37, §6º da CF que cai em Direito Constitucional e em Administrativo. Estude uma vez, use três.

Confronto Direto com a Lei Seca — Pegadinhas e Detalhes da LAI

■ Como a Banca Escreve (Errado) vs Como Está na Lei (Certo)

| Como a Banca Tenta Enganar (Pegadinha) | O que Está Literalmente na Lei nº 12.527/2011 (Certo) | Dispositivo Legal |

|---|---|---|

| "Apenas brasileiros natos podem solicitar informações públicas." | **Qualquer interessado** (pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira) pode solicitar acesso a informações públicas por qualquer meio legítimo. | Art. 10 |

| "O requerente deve demonstrar o motivo ou interesse jurídico no pedido." | São **vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público. | Art. 10, § 3º |

| "O prazo geral para resposta do SIC é de 15 dias corridos improrrogáveis." | Regra: acesso imediato. Se indisponível: prazo de **até 20 dias**, prorrogável por **mais 10 dias** mediante justificativa expressa. | Art. 11, §§ 1º e 2º |

| "Negado o acesso no órgão federal, o cidadão recorre ao Ministro de Estado." | Em negativa de informação não sigilosa: recurso à autoridade hierarquicamente superior (10 dias), e em seguida à **Controladoria-Geral da União (CGU)** (10 dias). | Art. 15 e 16 |

| "Documentos que versem sobre violações de direitos humanos podem ter sigilo reservado." | Informações ou documentos sobre condutas que impliquem **violação dos direitos humanos** por agentes públicos **NUNCA poderão ser objeto de restrição de acesso**. | Art. 21, parágrafo único |

| "O prazo máximo de sigilo para informação ultrassecreta é de 20 anos." | Prazos máximos: Reservada = **5 anos**; Secreta = **15 anos**; Ultrassecreta = **25 anos**. | Art. 24, § 1º |

| "O rol de documentos classificados e desclassificados é publicado semestralmente." | A autoridade máxima publicará **anualmente** na internet o rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses e o rol de classificados por grau. | Art. 30 |

| "As informações pessoais relativas à honra e intimidade têm restrição de 50 anos." | O tratamento das informações pessoais tem restrição de acesso pelo prazo máximo de **até 100 (cem) anos** a contar da data de sua produção. | Art. 31, § 1º, I |

| "Documentos preparatórios que fundamentam atos são de livre acesso antes da decisão." | O acesso a documentos preparatórios que fundamentam a tomada de decisão é assegurado **apenas a partir da edição do ato decisório**. | Art. 7º, § 3º |

■■ O Sexteto Conceitual da LAI (Art. 4º)

Informação: Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

Documento: Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato material.

Disponibilidade: Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.

Autenticidade: Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema identificável.

Integridade: Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

Primariedade: Qualidade da informação coletada na fonte original, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações intermediárias.

Tratamento da Informação: Conjunto de ações operacionais com dados (produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, arquivamento, eliminação, etc.).

Legislação T02 — Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012)

■■ INFO

Uma atriz teve fotos íntimas vazadas depois que hackers invadiram seu computador. O país se revoltou, o Congresso correu — e nasceu a Lei Carolina Dieckmann. Ela não criou um "crime genérico de internet": mexeu em pontos cirúrgicos do Código Penal (arts. 154-A, 154-B, 266 e 298). Esse é o primeiro detalhe que separa você de quem erra.

Do que se trata?

Em 2011, fotos da atriz Carolina Dieckmann foram roubadas da máquina dela e espalhadas pela rede. Em 30/11/2012, a Lei nº 12.737/2012 foi publicada para responder a isso.

Apesar do apelido, ela não cria uma "lei de crimes cibernéticos" independente: ela **escreveu dentro do Código Penal** os tipos penais e ajustou outros. Quando a prova perguntar "qual conduta passou a ser crime?", a resposta é: **invadir dispositivo informático alheio** com o fim de obter, adulterar ou destruir dados. O bem jurídico tutelado é a **privacidade** — gênero do qual intimidade e vida privada são espécies, protegido pelo art.

5º, X, da Constituição.

O caso que deu origem ao apelido tem três detalhes que as bancas reciclam: as fotos foram **roubadas** do computador da atriz, houve **tentativa de extorsão** (pagar ou as fotos vazavam) e ela **se recusou a pagar** — o vazamento veio depois. E sim, banca mais baratinha adora perguntar o "nome popular" da lei e tratar "crimes virtuais" como se fosse categoria jurídica: **não existe tipo penal de "crime virtual"** — existe o que está escrito no art. 154-A.

Vigência — o detalhe que a FGV ama: o art. 4º da lei diz que ela entra em vigor **120 dias após a publicação oficial**. Publicada em 30/11/2012 → só valeu a partir de **março de 2013**. Invasão praticada em 2012 (ex.: no feriado da Proclamação da República, com o smartphone da presidente) **não é crime** — irretroatividade da lei penal.

> ■ **ALERTA**
>
> Publicação ≠ vigência. A banca adora dar uma data de "mês a mês" e cobrar o "vacatio legis" de 120 dias. Decore: **30/11/2012 publicado → março/2013 em vigor**.

Por que cai em prova?

Porque une **segurança da informação** (matéria do edital) com **direito penal** (sempre presente em concursos de TI). A FGV e o CESPE já cobraram **na DATAPREV**: (Técnico de Segurança, 2024) e/ (2023). Coringa também aparece: IBFC 2024, CESPE 2024 (CAPES/CNPQ), FCC 2025, VUNESP 2025, FUNDATEC 2025.

O conteúdo é curto — o núcleo é um artigo (154-A) + dois crimes irmãos (266 e 298). Vale a pena memorizar os **quatro eixos** do tipo e o **rol fechado de aumento de pena**, que decidem questão de 1 ponto.

Como as partes se conectam

a) O tipo penal — art. 154-A (invasão de dispositivo informático)

Quatro eixos que a banca percorre um a um:

- ■ **Invadir dispositivo informático alheio, "conectado ou não à rede de computadores"** — a conexão **NÃO** é requisito;
- ■ **mediante violação indevida de mecanismo de segurança** (não basta abrir arquivo desprotegido);
- ■ **com o fim de obter, adulterar ou destruir dados/informações** sem autorização **expressa ou tácita** do titular, **ou** instalar vulnerabilidades para obter **vantagem ilícita**;
- ■ É **crime formal** (de consumação antecipada): basta invadir; **não é preciso adulterar/destruir** efetivamente os dados. A **tentativa é admissível** (delito plurissubsistente).

A pena mudou com o tempo — e isso é atualidade de prova:

- **Redação original (2012):** detenção de 3 meses a 1 ano + multa;
- **Redação atual (Lei 14.155/2021): reclusão de 1 a 4 anos** + multa.

Cuidado com a evolução legislativa: o edital muitas vezes referencia expressamente a **Lei nº 12.737/2012** (cuja redação original previa detenção de 3 meses a 1 ano e aumento de 1/6 a 1/3), mas a **Lei nº 14.155/2021** reformulou o art. 154-A do Código Penal para **reclusão de 1 a 4 anos e multa**, além de elevar as frações de aumento. Fique atento ao comando da questão para identificar se a banca cobra a literalidade histórica da Lei 12.737/2012 ou o texto atual do Código Penal.

> ■■ **PEGADINHA**

Três mentiras favoritas: (1) "exige dispositivo conectado à rede" — o tipo diz o contrário; (2) "só há crime se os dados forem adulterados/destruídos" — é crime **formal**; (3) "não admite tentativa" — admite, sim.

b) Quem fabrica a "ferramenta da invasão" (§ 1º)

Incide **na mesma pena** quem **produz, oferece, distribui, vende ou difunde** dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a invasão. O programador que desenvolve e vende a ferramenta responde **mesmo que nunca invada nada pessoalmente** — e mesmo **sem prejuízo econômico** para a vítima.

c) Qualificadoras e causas de aumento (o rol que decide questão de 1 ponto)

Aqui a banca testa **parágrafo e fração**, portanto confira o texto literal do **art. 154-A (na redação originária da Lei nº 12.737/2012)**:

- **§ 1º — equiparação:** "Na mesma pena incorre quem **produz, oferece, distribui, vende ou difunde** dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput."
- **§ 2º — aumento de 1/6 a 1/3:** se da invasão resultar **prejuízo econômico**.
- **§ 3º — qualificadora (pena própria):** se da invasão resultar a obtenção de **conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas** (assim definidas em lei) **ou o controle remoto não autorizado** do dispositivo invadido → **reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa**, se a conduta não constitui crime mais grave. Controlar remotamente o aparelho **não é fato irrelevante**: é exatamente uma das hipóteses dessa qualificadora.
- **§ 4º — aumento de 1 a 2 terços:** na hipótese do § 3º, se houver **divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro**, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.
- **§ 5º — aumento de 1/3 à metade:** se praticado contra **autoridades** — rol **fechado** do § 5º:

■ **MEMORIZAR**

O rol do §5º é "3P + D":

Presidente da República (e **g**overnadores e **p**refeitos — os chefes do Executivo);

Presidente do **STF**;

Presidentes das Casas Legislativas (Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do DF ou de Câmara Municipal);

Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do DF.

Quem **NÃO** está no rol: **presidente de tribunal** (ex.: presidente do TST), **vice** de qualquer deles, **servidor público federal no exercício da função**, presidente do Banco Central.

d) Ação penal — art. 154-B

Pública, condicionada à representação do ofendido. A exceção que a banca ama: se o crime for cometido contra a **administração pública direta ou indireta** de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF ou Municípios, ou contra **empresas concessionárias de serviços públicos**, a ação é **incondicionada**.

e) Os dois crimes "irmãos" que a lei tocou

- **Art. 266 (interromper/perturbar serviço):** a lei estendeu o crime a serviço **informático, telemático ou de informação de utilidade pública**. Pena: **detenção de 1 a 3 anos + multa**; **dobro** se cometido em **calamidade pública**. Não existe — repetindo — **trabalho social** como pena aqui.

• **Art. 298, parágrafo único:** para fins penais, **cartão de crédito ou débito equipara-se a documento particular** — falsificar cartão é falsificação de documento **particular** (art. 298), **jamais** documento público (art. 297).

f) Três confrontos literais que a banca força

1. A invasão não "exige" adulteração ou destruição de dados (CESPE/CAPES 2024):

Como a banca escreveu (errado):

> "Conforme o disposto na Lei n.º 12.737/2012, configura crime a conduta de invadir dispositivo informático alheio, desde que sejam adulterados ou destruídos dados ou informações sem a autorização do titular do dispositivo."

Como está na lei (certo):

> "**Art. 154-A.** Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e **com o fim de obter, adulterar ou destruir** dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
>
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa."
>
> *— citação: Lei nº 12.737/2012, art. 2º, que acrescentou o art. 154-A do Código Penal, caput*

Onde está o erro: a banca transformou **"com o fim de"** em **"desde que"**. É crime **formal**: basta invadir **com a finalidade** de obter/adulterar/destruir — não é preciso que a adulteração ou a destruição **aconteça**.

2. A equiparação de quem faz a ferramenta está no art. 154-A, § 1º — não no art. 154-B:

Como a banca escreveu (errado):

> "Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput do art. 154-B, salvo em situações de calamidade ou emergência."

Como está na lei (certo):

> "**§ 1º** Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput."
>
> *— citação: Lei nº 12.737/2012, art. 2º, que acrescentou o art. 154-A do Código Penal, § 1º*

Onde está o erro: a banca trocou **"art. 154-A, § 1º"** por **"art. 154-B"** (que é só a ação penal) e ainda acrescentou **"salvo em situações de calamidade ou emergência"** — exceção que **não existe** nesse parágrafo. A "calamidade" só aparece no art. 266, § 2º (pena em dobro).

3. Não há "dobra de pena" no art. 154-A:

Como a banca escreveu (errado):

> "Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será dobrada."

Como está na lei (certo):

> "**§ 4º** Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de **um a dois terços** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos."
>
> *— citação: Lei nº 12.737/2012, art. 2º, que acrescentou o art. 154-A do Código Penal, § 4º*

Onde está o erro: a banca trocou **"aumenta-se de um a dois terços"** por **"ser dobrada"**, e ainda jogou o aumento para o parágrafo errado (o § 3º descreve a hipótese e fixa pena própria; o aumento é do § 4º, e só na hipótese de **divulgação/comercialização/transmissão**).

*Atenção à numeração dos parágrafos do art. 154-A: o **§ 1º** equipa na mesma pena quem produz, oferece, distribui ou vende dispositivo/programa para invasão; o **§ 2º** traz a causa de aumento por prejuízo econômico; o **§ 3º** traz a qualificadora de obtenção de conteúdo privado/segredo industrial ou controle remoto não autorizado; o **§ 4º** trata da divulgação/comercialização dos dados obtidos; e o **§ 5º** traz o aumento de pena contra autoridades máximas.*

■ **RESUMO**

Invadir (154-A) → **formal**, admite tentativa, §1º pune quem faz/vende a ferramenta, §5º aumenta contra **3P + D**, ação penal **condicionada** (salvo contra Adm. Pública/concessionária). Interromper serviço (266) → detenção + multa, dobro em calamidade. Cartão → documento **particular**.

Pegadinhas clássicas

■ "Conectado à rede" como requisito — o tipo diz "conectado **ou não**";

■ "Desde que adulterados/destruídos os dados" — crime formal desmente;

■ "Cartão de crédito = documento público" — é **particular** (298, § único);

■ "Multa e trabalho social como pena do art. 266" — é **detenção + multa**;

■ "Aumenta contra servidor federal / presidente do TST / vice" — o rol é 3P + D;

■ "Ação privada" ou "sempre incondicionada" — é pública **condicionada à representação**, com exceção da Adm. Pública/concessionária;

■ Fato de 2012 como crime — a lei só valeu 120 dias depois (março/2013);

■ "Estelionato eletrônico" — sem **fraude** que induza ou mantenha a vítima em erro (núcleo do art. 171), é invasão de dispositivo (154-A), não estelionato;

■ "A lei pune crimes virtuais em geral" — iscas recorrentes: perfil falso, meme sem autorização, crítica ofensiva em fórum, Wi-Fi grátis, chantagem, difamação, divulgar conversa alheia. Nenhuma delas é o núcleo do art. 154-A.

O que separa quem acerta de quem erra

Quem acerta **decora o tipo exato (4 eixos)** e **o rol fechado do §5º**. Quem erra memoriza "a lei dos crimes de internet" de forma genérica e marca qualquer alternativa que envolva internet — aí tropeça nos três camaleões: conexão, crime formal e documento particular.

Onde eu erraria e por quê?

Eu erraria achando que **crime formal não admite tentativa** (a tentativa é perfeitamente possível — delito plurissubsistente). E erraria marcando "aumenta contra presidente do TST" por instinto de "autoridade qualquer = pena maior". A banca conta com esse reflexo; o rol é exato.

Como memorizar sem decorar?

• **A história decora o tipo:** foto vazada da atriz → celular/computador invadido → "invadir dispositivo alheio". O nome da lei já diz o crime.

• **Rol de aumento:** "**3P + D**" (Presidente da República/governadores/prefeitos, Presidente do STF, Presidentes das Casas, **D**irigente máximo).

• **Mnemônico do crime formal:** "invadiu = consumou. Não precisa quebrar nada depois."

• **Cartão:** cartão de crédito é "meu cartão **particular**".

• **266:** interrompeu serviço em **calamidade** → pena **em dobro**; não tem "trabalho social".

O que revisar e quando?

Frequência recente: FGV DATAPREV 2024 (ação penal), CESPE DATAPREV 2023 (rol §5º; produção da ferramenta), CESPE 2024 (crime formal; confrontos de parágrafo), FCC 2025 (produção e venda), VUNESP 2025 (objeto da lei), Quadrix 2025 (invasão x estelionato), FUNDATEC 2025 (pacote de leis digitais).

Revisão sugerida: **1x por semana**, nos bytes: (1) elementos do tipo; (2) §1º; (3) §5º (rol); (4) 154-B (ação penal); (5) 266 e 298.

Lição para outras matérias

A Lei Carolina Dieckmann é a "chefe" de uma **família de leis digitais** que as bancas cobram juntas (CESPE 2024 e FUNDATEC 2025 fizeram isso em bloco):

Lei	Ponto-chave cobrado	Fonte
	12.737/2012 (Carolina Dieckmann)	acrescentou os arts. 154-A/154-B ao CP (invasão de dispositivo informático)
	12.527/2011 (LAI)	diretriz: divulgar info de interesse público **independentemente de solicitações**; o pedido exige **identificação + especificação**, nunca **motivos**
	13.709/2018 (LGPD)	dados sensíveis podem ser tratados **sem consentimento** quando indispensável ao cumprimento de **obrigação legal/regulatória** (art. 11, II, "a"); a incidência do art. 3º é condicionada ("desde que" + hipóteses), não absoluta
	12.965/2014 (Marco Civil)	**sigilo** protege o fluxo (art. 7º, II) e as comunicações privadas armazenadas (III); na provisão de conexão **é vedado guardar** registros de acesso a aplicações (art. 14)
	Decreto 7.845/2012 (regulamenta a LAI)	tratamento de info classificada: sistema com **padrão mínimo de segurança** + **certificado digital** para autenticidade

	Decreto 12.573/2025 (Eciber)	"ciberativos" = hardwares, softwares, redes, dispositivos, aplicações, serviços, sistemas e dados usados para processar, armazenar ou transmitir informação

■ CONEXAO

Mesmo raciocínio da LAI se repete aqui: a banca corrompe **uma palavra** e testa literalidade. Na Carolina Dieckmann, essa palavra está em "conectado **ou não**", "formal", "particular", "condicionada"; na LGPD, é o "desde que"; no Marco Civil, é o "sigilo **do fluxo**". Estude uma vez a técnica da literalidade e aplique em todas as leis digitais — e na Segurança da Informação, que vira a tríade disponibilidade/autenticidade/integridade da LAI.

Legislação T03 — Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

■■ INFO

Em 2014 o Brasil escreveu o "contrato de convivência" da internet. O Marco Civil não é uma lei de crimes — é a lei que diz o que **você tem direito** (sigilo do fluxo, sigilo do que ficou guardado, neutralidade) e o que o **provedor pode e não pode fazer** com os registros de quem usa a rede. Duas frases desse texto já caíram na CESPE 2024 (CAPES) e na FUNDATEC 2025 (IGP-RS): "é vedado guardar" (art. 14) e "sigilo do fluxo" (art. 7º, II).

Do que se trata?

A Lei nº 12.965/2014 foi sancionada em 23/04/2014 e entrou em vigor **60 dias depois da publicação** (art. 32). Ela não pune crime nenhum por conta própria: ela estabelece **princípios, garantias, direitos e deveres** para o uso da internet no Brasil (art. 1º).

Em uma frase: **a internet é essencial ao exercício da cidadania; o sigilo é a regra; e a única porta que o provedor tem para entregar seus registros é a ordem judicial.**

Antes de mergulhar nos artigos, decore o vocabulário do art. 5º — é ele que a banca confunde para fabricar distrator:

Conceito (art. 5º)	O que é, traduzido para o dia a dia
	Conexão (V)
	Registro de conexão (VI)
	Aplicações de internet (VII)
	Registros de acesso a aplicações de internet (VIII)

O jogo inteiro de guarda de registros gira em torno desses dois bichos: o **registro de conexão** (a "passagem de ponto" — quem se conectou, quando, de onde) e o **registro de acesso a aplicações** (o "histórico do que foi feito" dentro do app). Regras diferentes para cada um — e a banca adora trocá-los de lugar.

Por que cai em prova?

Porque o edital é explícito: **capítulo II (Seção I) e capítulo III (Seções I e II)** da Lei 12.965. Não é "dar uma olhadinha na internet" — é cobrança literal de texto.

*Nota estrutural da Lei nº 12.965/2014: o **Capítulo II (Dos Direitos e Garantias dos Usuários — arts. 7º e 8º)** não possui subdivisão em seções, enquanto o **Capítulo III (Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet)** divide-se na Seção I (Neutralidade da Rede), Seção II (Proteção aos Registros, Dados Pessoais e Comunicações Privadas) e Seção III (Responsabilidade por Danos).*

E já caiu: (CESPE/CAPES 2024 — sigilo do fluxo x comunicações armazenadas) e (FUNDATEC/IGP-RS 2025 — guarda de registros no art. 14, cobrada em bloco com LAI, LGPD, Lei dos Delitos e um decreto de cibersegurança). Bancas como a CESPE e a FUNDATEC montam **pacotes de leis digitais** e pedem para separar o que cada uma diz; o Marco Civil costuma entrar como peça da "privacidade" do pacote.

> ■ **DICA**
>
> Estude o Marco Civil **junto com a LGPD**: o art. 7º, X e o art. 16, II do Marco Civil foram **reescritos pela própria LGPD** (art. 60 da Lei 13.709/2018). Apostila velha cita a redação anterior — e a banca cobra o texto atualizado.

Como as partes se conectam

a) Capítulo II — direitos e garantias do usuário (art. 7º)

O art. 7º é a "lista de direitos do usuário", com treze incisos. Os três primeiros são o coração da prova:

- **I –** inviolabilidade da intimidade e da vida privada, com indenização por dano material ou moral;
- **II –** inviolabilidade e sigilo do **fluxo** de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
- **III –** inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas **armazenadas**, salvo por ordem judicial.

Os demais que mais caem: **IV** (não suspensão da conexão, salvo débito diretamente decorrente de sua utilização), **VII** (não fornecimento de dados pessoais a terceiros, salvo consentimento livre, expresso e informado ou hipótese legal), **IX** (consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento, **destacado** das demais cláusulas), **X** (exclusão definitiva dos dados pessoais a pedido, ao término da relação — com a redação dada pela LGPD) e **XIII** (aplicação do Código de Defesa do Consumidor).

Tradução de garçom: **fluxo** é a mensagem em trânsito (o áudio que ainda não chegou ao outro lado da conversa); **armazenada** é o e-mail parado no servidor. A lei protege **os dois**, e as duas proteções caem com a mesma cláusula de exceção: **ordem judicial**.

O art. 8º fecha o capítulo dizendo que privacidade e liberdade de expressão são **condição** para o pleno exercício do direito de acesso à internet — e que cláusulas contratuais que violem isso são **nulas de pleno direito** (§ 1º, I).

b) Capítulo III, Seção I — neutralidade de rede (art. 9º)

O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento deve tratar de forma **isonômica** quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação (caput). Exceções, e são só duas (§ 1º): **requisitos técnicos** indispensáveis à prestação adequada e **priorização de**

serviços de emergência.

E a frase de ouro para prova: na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é **vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados** (§ 3º) — ressalvado o que o próprio artigo autoriza.

c) Capítulo III, Seção II — proteção aos registros, dados e comunicações (arts. 10 a 17)

Esta é a seção que decide questão. O mapa, artigo por artigo:

- **Art. 10** — a guarda e a disponibilização de registros, dados pessoais e conteúdo de comunicações privadas devem atender à preservação da **intimidade, vida privada, honra e imagem** das partes. Registros só mediante **ordem judicial** (§ 1º); conteúdo de comunicações privadas, idem (§ 2º); dados cadastrais (qualificação, filiação, endereço) ficam acessíveis às autoridades com **competência legal** para requisitar (§ 3º).
- **Art. 11** — se **pelo menos um dos atos** (coleta, armazenamento, guarda, tratamento) ocorrer em território nacional, vale **legislação brasileira** e os direitos à privacidade, proteção de dados e sigilo — mesmo que a empresa seja sediada no exterior e oferte serviço ao público brasileiro (§ 2º). É o "braço extraterritorial" do Marco Civil.
- **Art. 12** — sanções pelas infrações aos arts. 10 e 11: advertência; **multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil** no último exercício (excluídos os tributos); suspensão temporária; proibição de exercício das atividades. Filial da empresa estrangeira responde **solidariamente** (parágrafo único).
- **Art. 13** — guarda dos **registros de conexão**: dever do **administrador de sistema autônomo respectivo**, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de **1 (um) ano**. Requerimento cautelar da polícia/MP pode pedir guarda por mais tempo (§ 2º), mas o requerente tem **60 dias** para buscar a autorização judicial (§ 3º), e a disponibilização **sempre** depende de ordem judicial (§ 5º).
- **Art. 14** — a frasesinha que derruba candidato: **"Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet."**
- **Art. 15** — quem **presta aplicações** (pessoa jurídica, atividade organizada, profissional, com fins econômicos) guarda os **registros de acesso a aplicações** por **6 (seis) meses**, sob sigilo e em ambiente controlado. Ordem judicial pode obrigar outros provedores a guardarem por prazo certo (§ 1º).
- **Art. 16** — na provisão de aplicações é **vedada a guarda**: I – de registros de acesso a **outras** aplicações sem consentimento prévio do titular; II – de dados pessoais **excessivos** em relação à finalidade do consentimento (redação da LGPD).
- **Art. 17** — quem **opta por não guardar** registros de acesso não responde por danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros. Não guardar também é opção lícita — e a banca adora inverter isso.

Pegadinhas clássicas

A primeira pegadinha veio escrita em altas letras na FUNDATEC 2025, assertiva I:

Como a banca escreveu (errado):

> "Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é sempre permitido guardar os registros de acesso a aplicações de internet (Lei nº 12.965/2014)."

Como está na lei (certo):

> "Art. 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet."
>
> *— citação: Lei nº 12.965/2014, art. 14, caput*

Onde está o erro: a banca trocou **"vedado"** por **"permitido"**. Não existe hipótese nenhuma de autorização: na **provisão de conexão**, guardar registros de acesso a aplicações é proibido de ponta a ponta.

A segunda veio na CESPE/CAPES 2024, item C/E:

Como a banca escreveu (errado):

> "É assegurado ao usuário o direito ao sigilo de suas comunicações privadas armazenadas; entretanto, tal direito não é garantido em relação ao fluxo de suas comunicações pela Internet."

Como está na lei (certo):

> "II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
>
> III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial."
>
> *— citação: Lei nº 12.965/2014, art. 7º, incisos II e III*

Onde está o erro: a banca riscou **"fluxo"** (inciso II). Os dois incisos andam juntos e têm a **mesma exceção** (ordem judicial) — o sigilo não acaba na fronteira entre o que está em trânsito e o que está guardado.

Demais armadilhas clássicas:

- **Prazos trocados** — registros de **conexão**: 1 ano (art. 13); registros de **acesso a aplicações** no provedor de aplicações: 6 meses (art. 15); registros de acesso na **provisão de conexão**: **vedada a guarda** (art. 14). É a régua **1 – 6 – 0**.
- **Quem guarda** — registro de conexão é dever do **administrador de sistema autônomo** (art. 13), não de "qualquer provedor"; o art. 15 só fala em pessoa jurídica que exerce a atividade de forma **organizada, profissionalmente e com fins econômicos**.
- **Multa** — até **10% do faturamento do grupo econômico no Brasil**, excluídos os tributos (art. 12, II). Icas: "do lucro", "da matriz no exterior", "faturamento global".
- **Neutralidade** — as únicas exceções são **requisitos técnicos** e **serviços de emergência** (art. 9º, § 1º); "conveniência comercial" ou "plano de dados" não estão na lei.
- **"Ordem judicial" com asterisco** — dados cadastrais (qualificação, filiação, endereço) acessíveis a autoridade com competência legal, **sem** ordem judicial (art. 10, § 3º): o que exige juiz é o **registro** e o **conteúdo**.

O que separa quem acerta de quem erra?

Quem acerta lê **o tipo de registro + o tipo de provedor** antes de pensar em prazo. A banca só erra quem fala "guarda de registros" como se fosse uma coisa só. Existem três caminhos no art. 13, 14 e 15 — e a alternativa certa é a que acerta a combinação **provedor × registro × prazo**. O segundo filtro é literal: "vedado" é vedado, "salvo ordem judicial" é salvo ordem judicial, "até 10%" é até 10%.

Onde eu erraria e por quê?

Eu erraria no impulso de marcar "é permitido guardar desde que haja consentimento do usuário" — soa razoável, combina com a LGPD, mas **contraria o art. 14 na lousa**. E erraria trocando os prazos: 1 ano é de conexão, 6 meses é de aplicações, e há uma terceira hipótese em que guardar é proibido. A banca conta com o fato de você decorar "tem prazo sim" e esquecer **qual prazo para qual bicho**.

Como memorizar sem decorar?

■ **MEMORIZAR**

Guarda de registros — a régua 1 – 6 – 0:

1 ano → registro de **conexão** (art. 13, administrador do sistema autônomo);

6 meses → registro de **acesso a aplicações** no provedor de aplicações **profissional** (art. 15);

0 → na **provisão de conexão**, guardar registro de acesso a aplicações é **vedado** (art. 14).

Sigilo (art. 7º): "em trânsito e no armazenário" — **fluxo** (II) e **armazenadas** (III) protegidos, os dois com a mesma chave: **ordem judicial**.

O que revisar e quando?

Frequência recente:

- **Art. 7º, II e III** — CESPE/CAPES 2024;
- **Art. 14 x art. 3º da LGPD x diretriz da LAI** — FUNDATEC/IGP-RS 2025, questão-pacote de quatro leis;
- **Guarda e prazos (arts. 13 a 16)** — é o item mais "de detalhe" do capítulo III, Seção II e costuma aparecer em julgado C/E;
- **Neutralidade (art. 9º)** — clássico de Redes e de Legislação ao mesmo tempo.

Revisão sugerida: **1x por semana**; antes de simulado, releia só os artigos **5º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16**.

Lição para outras matérias

- **Redes de Computadores** — neutralidade (art. 9º), endereço IP (art. 5º, III) e o que é conexão x aplicação são o mesmo vocabulário da arquitetura TCP/IP; quem entende a pilha decora o Marco Civil sem esforço.
- **LGPD** — o Marco Civil protege **registro e comunicação**; a LGPD protege **dado pessoal** em qualquer operação. O art. 60 da LGPD reescreveu o art. 7º, X e o art. 16, II do Marco Civil: as duas leis se encaixam como peças de Lego, não como leis paralelas.
- **Segurança da Informação** — "ambiente controlado e de segurança", "canal seguro", "sigilo" são as mesmas exigências de confidencialidade que a tríade da LAI (disponibilidade, autenticidade, integridade) cobra nos sistemas públicos.

■ **CONEXAO**

A mesma técnica da literalidade que decide a LAI ("independentemente de solicitações") e a Carolina Dieckmann ("conectado ou não") decide o Marco Civil ("**vedado** guardar", "**sigilo do fluxo**"). E há um cruzamento lindo para a prova: o art. 31 da LAI restringe **dados pessoais** por 100 anos, o art. 14 do Marco Civil **veda** um tipo de guarda, e o art. 11 da LGPD autoriza tratamento de dado sensível por obrigação legal — três respostas diferentes para a mesma pergunta: "quem pode ver o quê".

EXTENSÃO — além do recorte literal do edital

■ **Aviso de alcance**

O edital pede **literalmente** o capítulo II (art. 7º) e o capítulo III, Seções I e II (arts. 8º a 17). O bloco abaixo **não está no recorte do edital** — está aqui porque aparece em questões de bancas que montam

pacote de leis digitais (CESPE, FUNDATEC, FGV) e porque preenche o espaço entre o art. 17 e o art. 32. **Estude como extensão**, sabendo que, se a banca cobrar só o recorte literal, a prioridade continua sendo arts. 7º, 9º e 10 a 17.

Princípios e objetivos (arts. 2º a 5º)

Art. 3º — a disciplina do uso da internet tem **oito** princípios:

Princípio

E o **parágrafo único**: os princípios desta lei **não excluem** outros do ordenamento jurídico nacional ou dos tratados internacionais.

■ Contagens que caem

art. 2º → **6** fundamentos (I a VI); - **art. 3º** → **8** princípios (I a VIII); - **art. 4º** → **4** objetivos (I a IV); - **art. 5º** → **10** definições (I a X).

O art. 3º, IV é o único que antecipa o capítulo III: **neutralidade** aparece como princípio *antes* de virar seção própria. Se a banca perguntar qual princípio do art. 3º corresponde à neutralidade, a resposta é o **IV** — e é o único inciso com esse nome exato.

Responsabilidade por conteúdo de terceiros (arts. 18 a 21)

Aqui mora a maior pegadinha do capítulo: **quem responde, como e quando**.

Artigo	Quem	Quando responde
	18	provedor de **conexão**
	19	provedor de **aplicações**
	21	provedor de **aplicações**

■■ Ordem judicial (art. 19) × notificação (art. 21)

Parece a mesma regra, mas **não é**. O art. 19 exige **ordem judicial específica** — e o § 1º diz que ela "deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material". Já o art. 21 dispense a ordem judicial: basta a **notificação pelo participante ou seu representante legal**, e a notificação também tem requisito de validade (parágrafo único: elementos que permitam a identificação específica do material e a verificação da legitimidade).

Como a banca escreveu (errado):

"O provedor de aplicações de internet só pode ser responsabilizado subsidiariamente pela indisponibilização de conteúdo de terceiros mediante notificação do autor do direito."

Como está na lei (certo):

Art. 19: "somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica**, não tomar as providências [...]". Art. 21: "após o

recebimento de **notificação pelo participante ou seu representante legal**, deixar de promover, de forma diligente, [...] a indisponibilização". *— citação: Lei nº 12.965/2014, arts. 19, caput, e 21, caput*

Onde está o erro: a banca trocou **notificação** por **ordem judicial**. São dois gatilhos diferentes em dois artigos diferentes, e a inversão é justamente o que a banca escreveu.

Os parágrafos que completam o art. 19:

- **§ 1º** — a ordem judicial precisa identificar **de forma clara e específica** o conteúdo, sob pena de **nulidade**.
- **§ 2º** — para **direitos de autor** e conexos, a responsabilidade depende de **previsão legal específica** que respeite a liberdade de expressão (por isso remete ao art. 31).
- **§ 3º** — as causas sobre **honra, reputação ou direitos de personalidade** e sobre a indisponibilização **podem** ser apresentadas nos **juizados especiais**.
- **§ 4º** — o juiz pode **antecipar, total ou parcialmente**, os efeitos da tutela pretendida, com prova inequívoca, interesse da coletividade, verossimilhança e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Art. 20 — o provedor que tiver os dados de contato do responsável pelo conteúdo **deve comunicar-lhe** os motivos da indisponibilização, para garantir contraditório e ampla defesa, salvo previsão legal ou ordem judicial fundamentada em contrário. E o parágrafo único: a pedido do usuário afetado, o provedor que exerce a atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos **substitui** o conteúdo pela motivação ou pela ordem judicial.

■■ "Substituir" não é "remover"

O art. 20, parágrafo único fala em **substituir** o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial. Isso não é o mesmo que apagar do banco de dados, nem que restaurá-lo. E o dever de comunicar o responsável (caput) e o dever de substituir o conteúdo (parágrafo único) são de **pessoas diferentes**: o parágrafo único é só do provedor que atua de forma organizada, profissional e com fins econômicos.

Requisição judicial de registros (arts. 22 e 23)

■ CONFRONTO LADO A LADO — Art. 22, Parágrafo Único, Inciso I

Como a banca costuma escrever (errado):

"O requerimento deverá conter **indícios da ocorrência do fato ilícito**."

Como está na lei (Lei 12.965/2014, Art. 22, Parágrafo Único, I):

"**I - fundados indícios da ocorrência do ilícito**;"

Diferença decisiva: a lei exige **indícios *fundados*** (não qualquer indício), e o termo legal é "**ilícito**" (não "fato ilícito"). A banca costuma soltar o adjetivo "fundados" e troca "ilícito" por "fato ilícito" — ambos tornam a alternativa incorreta.

Art. 22 — a parte interessada pode, para formar conjunto probatório em processo judicial **cível ou penal**, de forma **incidental ou autônoma**, requerer ao juiz que determine ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações.

O **parágrafo único** traz três requisitos, todos sob pena de **inadmissibilidade**:

- **fundados indícios** da ocorrência do fato ilícito;
- **justificativa motivada da utilidade** dos registros, para fins de investigação ou instrução probatória;
- o **período** a que se referem os registros.

Art. 23 — cabe ao juiz garantir o **sigilo** das informações recebidas e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem, podendo determinar **segredo de justiça**, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.

"Ordem judicial" tem duas esferas diferentes no capítulo

Arts. 10, 13, 14, 15 → o **provedor** só entrega registros mediante ordem judicial (§§ 1º e 5º do art. 13; § 3º do art. 15).

Arts. 19 e 20 → a ordem judicial justifica a **indisponibilização do conteúdo** por terceiro.

Arts. 22 e 23 → o **requerente** precisa de ordem judicial para obter os registros, e ela é analisada à luz dos três requisitos do art. 22, § 1º.

São três chores diferentes com a mesma palavra. A banca troca "o juiz autoriza o acesso", "o juiz manda retirar o conteúdo" e "o autor pede os registros" como se fossem a mesma hipótese.

Atuação do poder público (arts. 24 a 28)

Art. 24 — **dez** diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

Diretriz

Art. 25 — as aplicações de internet de entes do poder público devem buscar **cinco** objetivos: compatibilidade com diversos terminais e sistemas (I); acessibilidade a todos, independentemente de capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados sigilo e restrições administrativas e legais (II); compatibilidade com leitura humana e tratamento automatizado (III); facilidade de uso (IV); e fortalecimento da participação social (V).

Art. 26 — o cumprimento do dever constitucional do **Estado na prestação da educação**, em todos os níveis de ensino, **inclui** a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso **seguro, consciente e responsável** da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.

Art. 27 — as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem: **promover a inclusão digital** (I); **buscar reduzir as desigualdades**, sobretudo entre as regiões do País, no acesso e no uso (II); e **fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional** (III).

Art. 28 — o Estado deve, **periodicamente**, formular e fomentar **estudos**, bem como fixar **metas, estratégias, planos e cronogramas**, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País.

Art. 28 não é art. 24

O art. 28 fala em **"o Estado"**, de forma **periódica**, sobre **estudos** e **metas, estratégias, planos e cronogramas** — é um dever de planejamento, não uma diretriz de governança. Já o art. 24 lista as **diretrizes** (que não começam com "o Estado deve"). Alternativa que troca "o Estado deve periodicamente formular" por "a União deve atuar conforme diretrizes" está errada nas duas pontas.

E o art. 27 tem **três** itens, não quatro: inclusão digital, reduzir desigualdades e fomentar conteúdo nacional. "Fomentar a produção de conteúdo **nacional**" é literal — se a alternativa trocar por "conteúdo em português" ou "conteúdo educativo", errou.

■ Cuidado com "racionalização" × "racionalização e interoperabilidade"

Os incisos II e III do art. 24 são parecidos de propósito: o **II** fala da gestão, expansão e uso da internet **em geral**, com participação do Comitê Gestor; o **III** é específico dos **serviços de governo eletrônico**. Já o **V** é o único que manda adotar **preferencialmente** tecnologia **aberta e livre** — "preferencial" não é "obrigatória".

Disposições finais (arts. 29 a 32)

• **Art. 29** — o usuário tem opção de **livre escolha** na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do **controle parental** de conteúdo que ele entenda como impróprio aos filhos menores, respeitados os princípios desta lei e da **Lei nº 8.069/1990** (Estatuto da Criança e do Adolescente).

• **Art. 30** — a defesa dos interesses e direitos estabelecidos nesta lei pode ser exercida **em juízo, individual ou coletivamente**.

• **Art. 31** — até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do art. 19, a responsabilidade por conteúdo de terceiros em caso de **direitos de autor** continua disciplinada pela legislação autoral vigente.

• **Art. 32** — vigência **após 60 dias** da publicação oficial. Sanção em **23/04/2014**.

■ Mapa de contagem do Marco Civil inteiro

Quando a assertiva disser "o art. X tem N incisos", a resposta sai da tabela abaixo — e não do seu palpite.

Art.	Incisos / itens
	2º
	3º
	4º
	5º
	7º
	9º § 1º
	19
	21
	22
	24
	25
	27

Legislação T04 — LGPD (Lei 13.709/2018)

- **Responsabilidade civil na LGPD** - Atuação e limites do operador de dados quando comparado ao controlador
  - **Art. 42, § 1º** - A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: **I** - O **operador responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador (hipótese em que se equipara ao controlador).
  - **Art. 42, § 2º** - **Inversão do ônus da prova** a favor do titular: o juiz poderá inverter quando **verossímil a alegação**, houver **hipossuficiência** para a produção de prova ou a produção pelo titular for **excessivamente onerosa**.
  - **Art. 42, § 4º** - Aquele que reparar o dano tem **pleno direito de regresso** contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.
  - **Art. 43, III** - Não há responsabilidade quando provado que o dano decorre de **culpa exclusiva do titular ou de terceiros**: a LGPD **não adota a teoria do risco integral**.
  - **Art. 44** - O tratamento realizado em desconformidade com a lei ou sem a segurança esperada é **irregular** (gera dever de reparar e adequação), e não "nulo".
  - **Art. 45** - Nas relações de consumo, as violações permanecem sujeitas às regras da **legislação consumerista (CDC)**, com diálogo das fontes e norma mais protetiva; a LGPD não afasta o CDC.
  - **STJ (recurso repetitivo)**: o simples vazamento de **dados pessoais não sensíveis não gera dano moral presumido (*in re ipsa*)** - o titular precisa comprovar a efetiva lesão/prejuízo.
- **Dados anonimizados vs. Dados pseudonimizados — Arts. 12 e 13, § 4º**
  - **Art. 12 (Anonimização e a ressalva dos Esforços Razoáveis):**

> "**Art. 12.** Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização puder ser revertido utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

> **§ 1º** A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios."

  - **A regra de ouro da reversibilidade:** O dado anonimizado sai do escopo da LGPD **apenas** se o processo for irreversível por meios razoáveis. Se a anonimização puder ser desfeita com esforços razoáveis (tempo, custo viável e tecnologia disponível), o dado **continua sendo dado pessoal** e a LGPD incide integralmente.
  - **Art. 13, § 4º (Pseudonimização continua sendo DADO PESSOAL):**

> "**Art. 13, § 4º** Para os efeitos deste artigo, pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro."

  - **Diferença crucial para a prova:**
    - *Anonimizado:* desassociação definitiva; **deixa de ser dado pessoal** (salvo reversão por esforço razoável).
    - *Pseudonimizado:* desassociação temporária/técnica; a chave fica guardada pelo controlador; **CONTINUA SENDO DADO PESSOAL**. Não afasta as obrigações da LGPD (como a notificação à ANPD e ao titular em caso de incidente de segurança relevante).
  - **Como a banca escreveu (errado):**

> "A anonimização e a pseudonimização são conceitos equivalentes para a LGPD, sendo assim, os dados deixam de ser considerados dados pessoais para todos os fins legais; e o emprego da técnica de pseudonimização desobriga o controlador de realizar notificação à ANPD."

• **Como está na lei (certo):**

> "Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais (...), salvo quando (...) com esforços razoáveis, puder ser revertido. Art. 13, § 4º (...) pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação (...), senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente..."

• **Art. 4º, III** - a LGPD **não se aplica** ao tratamento para fins exclusivos de **segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado** ou **investigação e repressão de infrações penais** (regidos por lei específica).

• **Âmbito de aplicação — Art. 3º (a extraterritorialidade é CONDICIONADA)** - a LGPD alcança "qualquer operação de tratamento... independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados", **MAS** só incide **"desde que"**:

• **I** - a operação de tratamento seja realizada **no território nacional**;

• **II** - a atividade de tratamento tenha por objetivo a **oferta ou o fornecimento de bens ou serviços** ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou

• **III** - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido **coletados no território nacional**.

• **Art. 3º, § 1º** - consideram-se coletados no território nacional os dados cujo titular nele se encontre **no momento da coleta**.

• **Art. 3º, § 2º** - exceção ao inciso I: não se aplica o tratamento do inciso IV do art. 4º (dados vindos de fora do país, sem comunicação com agentes brasileiros).

• A FUNDATEC 2025 (assertiva IV) cobrou exatamente a supressão da condicionante:

Como a banca escreveu (errado):

> "Aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, mesmo que a operação de tratamento não seja realizada no território nacional (Lei nº 13.709/2018)."

Como está na lei (certo):

> "**Art. 3º** Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:
>
> I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
>
> II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou
>
> III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional."
>
> *— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 3º, caput e incisos I, II e III*

Onde está o erro: a banca apagou **"desde que"** e os três incisos, trocando a incidência **condicionada** por incidência **absoluta** ("mesmo que... não seja realizada no território nacional").

> **■■ PEGADINHA**
>
> Não pare na primeira linha do art. 3º. A frase inteira termina em **"desde que"** — e os incisos I, II e III são a régua da extraterritorialidade. Assertiva que falar em "qualquer operação, em qualquer país" sem essas três portas é a mentira favorita da banca.

> **■ MEMORIZAR**
>
> **As 3 portas do art. 3º da LGPD** — a lei brasileira só alcança a operação se:
>
> **O**pera aqui (inciso I - operação realizada no território nacional);
>
> **O**ferece aqui (inciso II - oferta de bens/serviços ou tratamento de dados de gente daqui);

Coleta aqui (inciso III - dados coletados no território nacional).

Mnemônico: **"O-O-C: só incide quem opera, oferece ou coleta aqui"**.

• **Âmbito de aplicação — Art. 4º** - a LGPD **NÃO se aplica** ao tratamento de dados pessoais para fins EXCLUSIVOS:

• **I** - realizado por pessoa natural para fins **particulares e não econômicos** (ex.: agenda de contatos no celular);

• **II** - fins **"a) jornalísticos e artísticos"** ou **"b) acadêmicos"** (neste último aplicam-se os arts. 7º e 11 — recomendação de anonimizar sempre que possível);

• **III** - **"a) segurança pública, b) defesa nacional, c) segurança do Estado, d) investigação e repressão de infrações penais"** (regidos por lei específica);

• **IV** - dados **provenientes de fora do território nacional** que NÃO sejam objeto de comunicação/uso compartilhado com agentes de tratamento brasileiros nem de transferência internacional para país diverso do de proveniência, desde que o país de origem proporcione grau de proteção adequado.

• Analogia do "guarda de trânsito": a LGPD fiscaliza "frotas comerciais" (empresas/órgãos tratando dados); **não entra** na "agenda de contatos" doméstica nem na atividade do jornalista que publica a matéria sem pedir consentimento.

• Mnemônico "AJA SE-DE FI": **A**cadêmico, **J**ornalístico, **A**rtístico, **SE**gurança, **DE**fesa, **Fora** (do território), **I**nvestigação. Variação: "**O AR DE FORA JÁ É INSEGURO**" (pessoa natural não econômica, A**r**tístico, **D**efesa, **Fora**, **J**ornalístico, **A**cadêmico, **I**nvestigação, **SE**gurança).

• Pegadinha: a banca tenta **quebrar o pacote** jornalístico/artístico (separar um do outro — andam juntos no art. 4º, II, "a") ou afirmar que o uso pessoal doméstico "se aplica" à LGPD.

• **Bases legais para o tratamento de dados pessoais** - Art. 7º: o tratamento SOMENTE poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

• **II** - cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador (sem exigência de autorização judicial).

• **III** - **administração pública**: tratamento e uso compartilhado de dados para execução de **políticas públicas** previstas em leis/regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (sem aval de autoridade fazendária). O compartilhamento para execução de políticas públicas **dispensa o consentimento** (Art. 23, § 1º c/c Art. 26, § 1º).

• **IV** - realização de **estudos por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização** dos dados.

• **V** - execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, **a pedido do titular dos dados** (não "a pedido de qualquer cidadão").

• **X** - para a **proteção do crédito**, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

• Pegadinha da "restrição inexistente": bancas copiam os incisos verdadeiros e colam condições inventadas ("autorização judicial", "autorização da autoridade fazendária", "a pedido de qualquer cidadão", "vedada a anonimização"). As bases legais do Art. 7º são **autônomas**.

• **Tratamento de dados pessoais** - Art. 5º, X: toda operação realizada com dados pessoais, incluindo **coleta/produção/recepção**, **classificação/utilização/acesso/reprodução**, **transmissão/distribuição/comunicação/transferência/difusão**, **processamento/modificação**, **arquivamento/armazenamento**, **eliminação/avaliação ou controle da informação**.

• Pegadinha: **eliminar/excluir um dado é formalmente uma modalidade de tratamento** - não deixa de ser tratamento apenas por ser descarte após a finalidade.

• **Transparência ativa e publicidade das informações sobre o encarregado** pelo tratamento de dados

• **Nome e cargo do encarregado**, juntamente com telefone e e-mail específico para orientação e esclarecimento de dúvidas.

• **Art. 41, § 1º** - a **identidade e as informações de contato do encarregado** devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, **preferencialmente no sítio eletrônico do controlador**.

• **Art. 41, § 2º, I** - atribuições do encarregado: **aceitar reclamações e comunicações dos titulares**, prestar esclarecimentos e adotar providências.

• No setor público, o **controlador é o órgão/entidade (pessoa jurídica)** (Art. 23), não pessoa física com matrícula; o canal público obrigatório com nome e contatos expostos é **exclusivamente o do encarregado (DPO)**, não do operador.

• **Conceitos e agentes de tratamento** (Art. 5º)

• **Art. 5º, VII** - **operador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento em nome do controlador.

• **Art. 5º, VIII** - **encarregado (DPO)**: pessoa indicada pelo controlador como canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD.

• **Art. 5º, IX** - os únicos **dois agentes de tratamento** são o **controlador** e o **operador** (a ANPD zela e fiscaliza, não é agente de tratamento).

• **Encarregado NÃO é agente de tratamento**: a definição (art. 5º, VIII) é "pessoa indicada pelo **controlador** para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a ANPD" — redações que incluam "e operador" na indicação são **distratores de banca**. **Titular é sempre pessoa natural**; controlador e operador podem ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado.

• **Atribuições do encarregado — Art. 41, § 2º**: I - **aceitar reclamações e comunicações dos titulares**, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da **ANPD**; III - **orientar funcionários e contratados** da entidade; IV - executar demais atribuições determinadas pelo controlador/normas complementares. § 3º - a ANPD pode estabelecer normas complementares, inclusive sobre **dispensa de indicação** conforme natureza/porte/volume.

• **Art. 1º** - a lei se aplica ao tratamento de dados pessoais **tanto em meios digitais quanto em meios físicos** (prontuários impressos, fichários de RH e documentos em papel estão sujeitos à LGPD).

• **Sigilo**: informações protegidas por sigilo fiscal, bancário ou médico **permanecem sob sigilo e confidencialidade** mesmo quando disponibilizadas aos agentes de tratamento.

• **Governança de Dados e o papel do Data Steward:**

  • Em ambientes de governança corporativa de dados, o *Data Steward* é o responsável de negócio pela definição, qualidade, integridade, regras de negócio e uso ético/legal dos dados em seu domínio.

  • *Distinção crucial:* O *Data Steward* cuida da governança operacional do dado no negócio; não se confunde com papéis técnicos (como Arquiteto de Dados ou Engenheiro de Pipelines ETL) e **não substitui o Encarregado/DPO** (que é o papel formal instituído por lei para responder perante a ANPD e os titulares).

■ DICA

Dica para questões semelhantes (Data Steward e Governança na LGPD):

Quando a questão cobrar *Data Steward*, procure atribuições de definição, regras, qualidade, integridade e conformidade do dado no domínio de negócio.

Separe governança do dado de implementação técnica: arquitetura, infraestrutura e construção de pipelines indicam outros papéis.

Em temas de LGPD, não iguale automaticamente qualquer função de dados ao DPO/encarregado; verifique se a alternativa trata de papel legal formal ou de apoio à conformidade.

Se o enunciado pedir a principal responsabilidade, priorize *accountability* de governança, não execução operacional exclusiva.

• **Sanções administrativas** (Capítulo de Fiscalização — Art. 52) - ANPD

• Toda sanção depende, obrigatoriamente, de **processo administrativo** que assegure **contraditório, ampla defesa e direito de recurso** (mesmo para infratores contumazes - não há punição sumária).

• **Rol taxativo de sanções do Art. 52:**

  • I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

  • II - **multa simples**, de até **2% do faturamento** da pessoa jurídica de direito privado no seu último exercício, limitada a **R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração**;

  • III - **multa diária**, observado o limite global de R$ 50 milhões;

  • IV - **publicização da infração** após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

  • V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

  • VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

  • X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por **até 6 (seis) meses, prorrogável por igual período**;

  • XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados por **até 6 (seis) meses, prorrogável por igual período**;

  • XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

• **Dosimetria**: considera-se gravidade e natureza da infração, extensão do dano, **boa-fé**, vantagem auferida e **cooperação** do agente etc.; **não** inclui a nacionalidade do infrator.

• **Multa simples e multa diária NÃO se aplicam a órgãos e entidades públicas**; a eles cabem advertência, publicização da infração e bloqueio/eliminação dos dados.

• O produto das multas é revertido ao **Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD)**, não diretamente às vítimas.

• Em **vazamento individual**, a lei incentiva a **conciliação direta** entre controlador e titular; não havendo acordo, o controlador permanece sujeito às penalidades administrativas.

■■ PEGADINHA

Armadilhas da FGV sobre Sanções:

A banca adora inventar sanções de direito administrativo comum que **não existem na LGPD**, como "declaração de inidoneidade para licitar/contratar" ou "censura administrativa".

A banca distorce os valores e prazos: a multa simples é de **até 2% (não 10%)** limitada a **50 milhões (não 10 mil)**; e a suspensão da atividade de tratamento é de **até 6 meses prorrogável (não 5 anos)**.

• **Dados pessoais comuns x dados pessoais sensíveis (Art. 5º, I e II)**

  • **Dados comuns (Art. 5º, I):** dado relacionado a pessoa natural identificada ou identificável (ex.: CPF, nome, endereço residencial, telefone, e-mail, extrato bancário, score de crédito, **endereço IP** e **nome social**).

  • **Dados sensíveis (Art. 5º, II - rol taxativo):** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou **biométrico**, quando vinculado a uma pessoa natural. Tratamento permitido apenas em hipóteses restritas (Art. 11):

  • **Art. 11, I** - **consentimento específico e destacado** para finalidades específicas;

  • **Art. 11, II, "a"** - cumprimento de **obrigação legal ou regulatória**;

  • **Art. 11, II, "b"** - execução de **políticas públicas**;

  • **Art. 11, II, "f"** - **tutela da saúde**, em procedimento realizado por profissionais/serviços de saúde ou autoridades sanitárias.

  • Exemplo clássico de "a" sem consentimento (CESPE/CAPES 2024, julgado CERTO): o hospital que informa à autoridade sanitária um caso de **notificação obrigatória** de doença trata dado de saúde sem pedir autorização do paciente — porque a lei lhe impõe a obrigação. A letra da lei: "II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for **indispensável** para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador" (art. 11, II, "a").

  • Pegadinha - as duas bases do Art. 7º que **NÃO existem** no Art. 11: **legítimo interesse** e **proteção do crédito**. Tratar dado sensível alegando proteção do crédito é tratamento **injustificado**.

■ **ALERTA**

O que é e o que não é dado sensível na prova:

A FGV adora colocar **CPF**, **número de telefone**, **nome social** ou **endereço IP** como se fossem dados sensíveis. Eles exigem cuidado e proteção técnica, mas perante a LGPD são **dados pessoais comuns**. Apenas o rol do art. 5º, II (como a **biometria**, saúde, etnia, filiação sindical, convicção política/religiosa) é legalmente classificado como sensível.

• **Fundamentos da disciplina — Art. 2º** (alicerces da proteção; não confundir com princípios nem bases legais):

  • **I** - respeito à privacidade; **II** - autodeterminação informativa; **III** - liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; **IV** - inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; **V** - desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; **VI** - livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor; **VII** - direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

  • Mnemônico: "um **LAR INVIOLÁVEL DESENVOLVE LIVRE INICIATIVA** dos **DIREITOS HUMANOS**" — o LAR = **L**iberdade de expressão/informação/comunicação/opinião, **A**utodeterminação informativa, **R**espeito à privacidade.

  • Pegadinha: **anonimização** (técnica), **consentimento** (base legal) e **não discriminação** (princípio do art. 6º, VIII) NÃO são fundamentos — fundamento é o que está no art. 2º. **Autodeterminação informativa** = poder do titular de controlar os próprios dados; o **desvio de finalidade** (ex.: pesquisa anunciada como "políticas públicas" usada para marketing) viola justamente esse fundamento.

■■ **PEGADINHA**

Pegadinha da FGV — Vedação Constitucional ao Anonimato:

O art. 2º da LGPD traz como fundamentos a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Porém, a banca costuma incluir a assertiva falsa: *"Direito ao anonimato de expressão"*. Atenção: a CF/88 (art. 5º, IV) veda expressamente o anonimato na manifestação de pensamento. Embora a LGPD adote a anonimização de dados como salvaguarda técnica, não existe "direito ao anonimato de expressão" como fundamento da proteção de dados.

• **Princípios do Tratamento de Dados Pessoais — Art. 6º** (O decálogo obrigatório):

  • **I - Finalidade:** realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível.

  • **II - Adequação:** compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

  • **III - Necessidade:** limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades (princípio da minimização de dados).

  • **IV - Livre acesso:** garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

  • **V - Qualidade dos dados:** garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados.

  • **VI - Transparência:** garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes, **observados os segredos comercial e industrial**.

  • **VII - Segurança:** utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

  • **VIII - Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais**. Exige postura **proativa** e antecipatória do controlador (firewalls, criptografia, políticas de segurança, treinamentos).

• **IX - Não discriminação:** impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

• **X - Responsabilização e prestação de contas:** demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados.

• **Confronto de Prova — Princípio da Prevenção (Art. 6º, VIII):**

• *Como a banca escreveu (errado):* "O princípio da prevenção impõe que a organização adote medidas apenas após a constatação formal de vazamento de dados, restringindo sua obrigação a remediar o dano ocorrido."

• *Como está na lei (certo):* "Art. 6º, VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais."

• **Confronto de Prova — Princípio da Adequação (Art. 6º, II):**

• *Como a banca escreveu (errado):* "A adequação exige que o titular adapte suas preferências tecnológicas aos padrões definidos unilateralmente pela organização controladora."

• *Como está na lei (certo):* "Art. 6º, II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento."

• **Princípios da LGPD aplicados ao Desenvolvimento de Sistemas (Privacy by Design):**

• **Minimização / Necessidade (Art. 6º, III):** O sistema deve coletar estritamente o mínimo de dados indispensáveis para o serviço. **É expressamente vedado coletar dados preventivamente** para "funcionalidades futuras não definidas" ou "hipóteses remotas".

• **Adequação (Art. 6º, II):** O sistema deve tratar dados em estrita harmonia com as finalidades declaradas, e não de forma "ampla ou genérica".

• **Responsabilização e Prestação de Contas / Accountability (Art. 6º, X):** O desenvolvedor e a organização devem ser capazes de comprovar a eficácia das medidas de segurança e privacidade implementadas através de **evidências auditáveis** (logs de auditoria, testes de segurança, relatórios de impacto e controles de acesso).

• **Transparência (Art. 6º, VI):** O sistema deve permitir ao titular acesso facilitado e gratuito (e não restrito) sobre a duração do tratamento e uso dos dados.

• **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) — Arts. 5º, XVII e 38**

• **Definição Legal (Art. 5º, XVII):** documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

• **Regras Críticas para Prova:**

■ **Não é base legal:** O RIPD é uma ferramenta de governança e avaliação de riscos; ele **não autoriza** o tratamento nem substitui consentimento ou legítimo interesse.

■ **Não é universal:** A LGPD não impõe RIPD para todo e qualquer tratamento; a ANPD pode determiná-lo, inclusive para dados sensíveis ou com base no legítimo interesse (Art. 10, § 3º e Art. 38).

■ **Elaboração pelo Controlador:** A obrigação legal de produzir e manter o RIPD é do **controlador** (Art. 38), e não do operador.

■ **Sigilo protegido:** A publicidade do relatório não é irrestrita; o Art. 38, parágrafo único, garante que a autoridade nacional deve resguardar os **segredos comercial e industrial**.

• **Conteúdo Mínimo Obrigatório do RIPD (Art. 38, parágrafo único):**

A lei fixa três elementos obrigatórios que a autoridade nacional pode exigir no relatório:

■ **Descrição dos tipos de dados coletados;**

■ **Metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações;**

■ **Análise do controlador sobre a adoção de medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.**

■■ PEGADINHA

A FGV cobra a literalidade desses três itens do Art. 38, parágrafo único. Distratores típicos inserem "políticas internas de recursos humanos", "lista de consentimentos obtidos dos titulares" ou "resumo das solicitações de eliminação", que não fazem parte do rol legal do RIPD.

• **Revisão de Decisões Automatizadas e Explicabilidade em IA (XAI) — Art. 20**

• **Art. 20:** O titular dos dados tem direito a solicitar a **revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado** de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

• **Dever de Informação:** O controlador deve fornecer informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada.

• **Conexão com Explainable AI (XAI):** A explicabilidade é a propriedade dos modelos de inteligência artificial de traduzir os fatores determinantes e pesos algorítmicos em linguagem compreensível para seres humanos. É o alicerce técnico que viabiliza o exercício do direito de revisão do Art. 20 da LGPD.

• **Término do Tratamento, Eliminação e Ciclo de Vida de Dados — Arts. 15 e 16**

• **Art. 15 (Hipóteses de Término):**

• I - finalidade alcançada ou dados deixaram de ser necessários;

• II - fim do período de tratamento acordado;

• III - comunicação do titular (revogação do consentimento);

• IV - determinação da ANPD por violação da lei.

• **Art. 16 (Regra: Eliminação / Exceções: Conservação Autorizada):**

• Encerrado o tratamento, a regra geral é a **eliminação** dos dados pessoais.

• *Exceções taxativas que autorizam a guarda (Art. 16):*

• **I** - cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;

• **II** - estudo por **órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização**;

• **III** - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos legais;

• **IV** - uso exclusivo do controlador, **vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados**.

• **Fase de Arquivamento (Dados Retidos por Dever Legal):**

• Dados em arquivo permanente ou retidos para cumprimento de obrigações fiscais/trabalhistas não estão em uso ativo. Devem ser protegidos pelos princípios da **Segurança** (Art. 6º, VII) e da **Responsabilização** (Art. 6º, X), com **controle estrito de privilégios mínimos** e **registro de logs de auditoria** (Art. 46).

• É ilícito manter dados pessoais indefinidamente para "conveniência futura", "uso comercial posterior" ou "justificativa de manutenção".

• **Direitos do titular — Arts. 17 e 18**: titularidade dos dados (art. 17) + direitos exercidos **a qualquer momento e mediante requisição** junto ao **controlador**: confirmação de existência de tratamento, **acesso**, **correção**, anonimização/bloqueio/eliminação, **portabilidade**, informação sobre uso compartilhado, informação sobre não fornecimento e **revogação** do consentimento. O titular pode **opor-se** ao tratamento sem consentimento (§ 2º) e **peticionar à ANPD** (§ 1º).

• Pegadinha: **não existem** na LGPD o "direito ao esquecimento", a "desindexação", a "monetização" nem a "limitação prévia de tempo". Nada de **cartório, taxa ou barreira burocrática** para exercitar direito — se a alternativa impõe formalidade financeira/notarial, provavelmente está errada.

• Art. 42, § 2º x art. 43 (pegadinha da FGV): o art. 42, § 2º é a inversão **ope judicis** (juiz "poderá" inverter); o art. 43 é a inversão **ope legis** ("os agentes só não responderão quando provarem...") — é este que sustenta o gabarito das questões de responsabilidade.

• **Consentimento — Art. 8º**:

• **§ 2º** - **cabe ao controlador o ônus de provar** que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei (nunca ao titular);

• **§ 1º** - consentimento por escrito deve constar de **cláusula destacada** das demais cláusulas contratuais;

• **§ 4º** - deve referir-se a **finalidades determinadas**; **autorizações genéricas são NULAS** (não é "anulação por vício de consentimento" — é invalidade própria do regime da LGPD).

• **Art. 14 (crianças e adolescentes)** - tratamento sempre no **melhor interesse**; consentimento **específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal** (não exige anuência conjunta). Desconfie de formalismos: **firma reconhecida, autorização judicial e Conselho Tutelar não constam da lei**. O art. 14, § 2º remete aos direitos do art. 18 perante o **controlador**.

• **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) — Criação e Competências (Art. 55-A e 55-J)**

• Criada pela **Lei 13.853/2019** (originalmente órgão da Presidência da República, transformada pela Lei 14.460/2022 em **autarquia de natureza especial**, dotada de autonomia técnica e decisória).

• **Cooperação internacional (Art. 55-J, XVI):** Compete à ANPD promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional.

• **Relatórios de gestão (Art. 55-J, VII):** Elaborar relatório **anual** (e não quinzenal ou mensal) de suas atividades.

• **Caráter terminativo (Art. 55-J, XX):** Deliberar, na esfera administrativa, em **caráter terminativo**, sobre a interpretação da LGPD e os casos omissos (e não em caráter liminar transitório).

• **Canais simplificados (Art. 55-J, V):** Implementar mecanismos **simplificados**, inclusive por via eletrônica, para o registro de reclamações (e não mecanismos complexos ou manuais).

• **Requisitos Externos** (Engenharia de Software - classificação de Sommerville)

• Requisitos de **produto**: desempenho, confiabilidade, espaço de memória, usabilidade.

• Requisitos **organizacionais**: políticas, padrões e regras internas da empresa.

• Requisitos **externos**: impostos por forças fora do ambiente interno da organização - **legislações, normas regulamentares e compliance** (ex.: LGPD), normas éticas, interoperabilidade.

• Pegadinha: bancas usam a LGPD como "pano de fundo" para cobrar a classificação de requisitos não funcionais. **Leis e normas regulamentares = requisitos externos**. A subcaracterística de **adequação funcional (ISO/IEC 25010)** avalia se as funções do software atendem às tarefas do usuário.

• **Conexões de edital** — a LGPD não é uma ilha:

• **Marco Civil (art. 11)** - a extraterritorialidade do Marco Civil usa raciocínio parecido com o art. 3º da LGPD: vale a legislação brasileira se **pelo menos um dos atos** (coleta, guarda, tratamento) ocorrer no território nacional, mesmo com empresa sediada no exterior;

• **LGPD alterou o Marco Civil (art. 60 da LGPD)** - reescreveu o art. 7º, X (exclusão definitiva dos dados pessoais) e o art. 16, II (vedação a dados excessivos) do Marco Civil;

• **LAI (art. 31)** - a LAI restringe o acesso a dados pessoais por até **100 anos**; a LGPD diz **como** tratá-los — a mesma peça de puzzle, vistas por ângulos diferentes.

■ CONEXAO

O trio que a banca mais gosta de cruzar: **LAI** (o Estado pode divulgar o quê — regra: publicidade, exceção: sigilo), **Marco Civil** (quem guarda registros, por quanto tempo e com ordem judicial de quê) e **LGPD** (quem pode tratar dado pessoal, com qual base legal). As três se tocam no dado pessoal — e a técnica de prova é sempre a mesma: leia até o fim do artigo, porque a palavra decisiva costuma estar no meio da frase ("desde que", "vedado", "independentemente").

■ ALERTA

Teto da Multa Simples da LGPD (Art. 52, II):

A sanção de multa simples é de até **2% do faturamento** da pessoa jurídica, limitada no total a **R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)** por infração. A banca costuma colocar 25 ou 10 milhões para testar o candidato.

- **Agentes de Tratamento: Controlador vs. Operador vs. Encarregado (Arts. 5º, VI, VII, VIII; 39; 41)**
  - **Art. 5º, VI** - **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, **a quem competem as decisões primordiais e estratégicas** referentes ao tratamento de dados pessoais.
  - **Art. 5º, VII** - **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que **realiza o tratamento de dados pessoais em nome e sob as instruções lícitas do controlador**.
  - **Art. 5º, VIII** - **Encarregado (DPO):** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
  - **Art. 39** - O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.
  - **Art. 41** - O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais (identidade e informações de contato divulgadas publicamente, preferencialmente no sítio eletrônico).

Como a banca escreveu (errado):

"O operador é a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões primordiais e estratégicas referentes ao tratamento de dados pessoais, cabendo ao controlador realizar o tratamento em nome daquele."

— Assertiva de prova (Quadrix/FUNDATEC)

Como está na lei (certo):

"**Art. 5º** Para os fins desta Lei, considera-se:

VI - **controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII - **operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VIII - **encarregado:** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)."

— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 5º, VI, VII e VIII

Onde está o erro: A banca inverteu os papéis dos agentes de tratamento. As decisões estratégicas cabem ao **controlador**, enquanto a execução operacional estrita sob instruções cabe ao **operador**.

■■ PEGADINHA

Pegadinha da Fusão de Agentes: Atenção extrema ao julgar o dever do Poder Público de indicar Encarregado (Art. 23, III). O Encarregado **não realiza o tratamento** sob ordens do controlador; quem trata sob instruções é o **operador**. O Encarregado atua como conselheiro e canal de comunicação com os titulares e a ANPD (Art. 41).

- **Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público (Arts. 23 a 30)**
  - **Art. 23, caput** - O tratamento pelo Poder Público deve atender à **finalidade pública, na persecução do interesse público**, com o objetivo de executar competências legais ou cumprir atribuições do serviço público.
  - **Art. 23, I** - Fornecer informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, finalidade e procedimentos.

• **Art. 23, III** - **Indicar encarregado** quando realizar operações de tratamento de dados pessoais (obrigação expressa de todas as entidades públicas).

• **Dispensa de Consentimento:** O Poder Público **não precisa de consentimento** do titular para cumprir obrigação legal ou para a execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos (Art. 7º, II e III; Art. 23).

• **Falsa Imunidade:** A dispensa de consentimento **NÃO torna o Estado imune aos princípios da LGPD**. Os princípios da finalidade, adequação, necessidade (minimização), segurança, prevenção e transparência continuam vinculando obrigatoriamente toda a Administração Pública.

• **Art. 24, § 1º** - As empresas públicas e sociedades de economia mista que atuem em regime de concorrência sujeitam-se ao regime dispensado às **pessoas jurídicas de direito privado** (não têm as prerrogativas do Poder Público puro).

Como a banca escreveu (errado):

> "O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público prescinde do consentimento do titular e, em razão das prerrogativas de supremacia do interesse público, fica dispensado da observância aos princípios da necessidade e adequação previstos no artigo sexto da LGPD."
>
> *— Assertiva de prova (Quadrix)*

Como está na lei (certo):

> "**Art. 23.** O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público (...) deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:
>
> I - sejam informadas as hipóteses em que (...) realizam o tratamento (...);
>
> III - seja indicado encarregado (...).
>
> **Art. 6º** As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: (...) III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades (...)."
>
> *— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 23, caput, e art. 6º, III*

Onde está o erro: O interesse público afasta a necessidade de consentimento prévio, mas **jamais afasta os princípios informadores da lei**. O princípio da necessidade (tratar apenas o mínimo essencial) aplica-se com rigor redobrado ao Estado.

> ■ **ALERTA**
>
> **Conselhos de Fiscalização Profissional (CREF, CRM, CREA, etc.):** Conselhos de classe possuem natureza de autarquia corporativa federal (pessoas jurídicas de direito público). Portanto, submetem-se integralmente às regras do **Art. 23 da LGPD**, inclusive à obrigatoriedade de indicar encarregado e manter transparência ativa.

• **Estrutura, Nomeações e Competências da ANPD (Arts. 55-A a 55-L)**

• **Art. 55-A, § 1º** - A ANPD possui natureza jurídica de **autarquia de natureza especial**, com autonomia técnica e decisória, patrimônio próprio e sede e foro no Distrito Federal.

• **Art. 55-D, § 1º (Diretoria Executiva / Conselho Diretor):** Composto por **5 diretores** (incluído o Diretor-Presidente), escolhidos e **nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal** (mandato de 4 anos, não coincidente).

• **Art. 55-D, § 4º (Cargos em Comissão e Funções de Confiança):** Serão indicados pelo Conselho Diretor e **nomeados pelo Diretor-Presidente da ANPD** (e NÃO pelo Presidente da República!).

Como a banca escreveu (errado):

"Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo conselho diretor e nomeados pelo presidente da República."

— Assertiva de prova (Quadrix)

Como está na lei (certo):

"**Art. 55-D, § 1º** Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal (...).

§ 4º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados pelo Diretor-Presidente."

— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 55-D, §§ 1º e 4º

Onde está o erro: A banca atribuiu a nomeação dos cargos em comissão e funções de confiança ao Presidente da República, quando a lei expressamente reserva essa competência interna ao **Diretor-Presidente da ANPD**.

■ MEMORIZAR

Esquema de Nomeações na ANPD:

Cúpula (5 Diretores do Conselho Diretor): Escolha do Presidente da República + Sabatina do Senado Federal (Art. 55-D, § 1º).

Chão de Fábrica (Cargos comissionados e funções de confiança): Indicação do Conselho Diretor + Nomeação pelo Diretor-Presidente da ANPD (Art. 55-D, § 4º).

- **Dados Pessoais Sensíveis e Hipóteses de Tratamento sem Consentimento (Arts. 5º, II; 11)**
  - **Art. 5º, II - Rol Taxativo de Dados Sensíveis:** Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
  - **O que NÃO é dado sensível pela LGPD:** Dados cadastrais comuns (endereço, telefone), dados bancários/financeiros, número de cartão de crédito e senhas. Embora protegidos por sigilo bancário e sujeitos a medidas de segurança, **não integram o rol de dados sensíveis** da LGPD.
  - **Art. 11, II - Tratamento de Dados Sensíveis SEM consentimento do titular:**
    - Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
    - Tratamento compartilhado pela administração pública para execução de políticas públicas;
    - Realização de estudos por órgão de pesquisa (garantida, sempre que possível, a anonimização);
    - Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo ou arbitral;
    - Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
    - Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por **profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**;
    - Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastros.

■■ PEGADINHA

Tutela da Saúde e a Exceção do Art. 11, II, 'f': O tratamento de dados sensíveis para tutela da saúde sem consentimento é restrito a **profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**. Operadoras de planos de saúde, farmácias e empresas de comércio eletrônico **NÃO podem** tratar dados sensíveis de saúde sem consentimento com base nessa hipótese.

Estrutura Institucional da ANPD e o CNPD

Natureza Jurídica da ANPD (Lei nº 14.460/2022)

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi originariamente instituída como órgão da Presidência da República. Contudo, a **Lei nº 14.460/2022** transformou formalmente a ANPD em uma **autarquia de natureza especial**, dotada de:

- Autonomia administrativa e financeira;
- Patrimônio próprio;
- Sede no Distrito Federal e competência em todo o território nacional.

■ ALERTA

Pegadinha Clássica de Prova: As bancas adoram afirmar que a ANPD é empresa pública, fundação pública ou órgão subordinado da Presidência. Hoje, a ANPD é **autarquia de natureza especial** com status regulatório.

Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD)

O CNPD é o órgão colegiado consultivo da ANPD (art. 58 da LGPD). Possui exatamente **23 (vinte e três) membros titulares e suplentes**, nomeados pelo Presidente da República para mandato de 2 anos, permitida uma recondução:

- Representação multissetorial: Poder Executivo, Legislativo (Câmara e Senado), Judiciário (CNJ e CNMP), sociedade civil, setor empresarial, trabalhadores e academia científica.
- Atribuições: propor diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados, elaborar relatórios anuais de avaliação e sugerir ações à ANPD.

Princípios Fundamentais do Tratamento de Dados (Art. 6º)

A LGPD fixa 10 princípios estruturantes de observância cogente em todas as operações de tratamento:

■ **Finalidade:** Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior incompatível.

■ **Adequação:** Compatibilidade do tratamento com as finalidades declaradas.

■ **Necessidade (Minimização):** Limitação ao mínimo necessário, abrangendo apenas dados pertinentes e proporcionais.

■ **Livre Acesso:** Garantia de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento e a integralidade de seus dados.

■ **Qualidade dos Dados:** Exatidão, clareza, relevância e atualização constante.

■ **Transparência:** Informações claras, precisas e facilmente acessíveis aos titulares sobre os agentes de tratamento.

■ **Segurança:** Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados.

■ **Prevenção:** Adoção prévia de medidas para evitar a ocorrência de danos.

■ **Não Discriminação:** Impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

■ **Responsabilização e Prestação de Contas:** Demonstração da eficácia das medidas adotadas.

■■ PEGADINHA

A Pegadinha dos Princípios: As bancas examinadoras trocam constantemente a definição de *Finalidade* (propósito legítimo e informado) pela de *Adequação* (compatibilidade do tratamento com a finalidade informada).

Término do Tratamento e Hipóteses de Conservação (Arts. 15 e 16)

Encerrada a finalidade, exaurido o prazo legal ou revogado o consentimento, a regra geral é a **eliminação sumária dos dados pessoais**. Contudo, o art. 16 autoriza expressamente a **conservação** em 4 hipóteses taxativas:

- **Cumprimento de obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;
- **Estudo por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização** dos dados pessoais;
- **Transferência a terceiro**, desde que respeitados os requisitos da LGPD;
- **Uso exclusivo do controlador**, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados.

Regime dos Serviços Notariais e de Registro (Cartórios - Art. 23)

Os serviços notariais e registrais (cartórios de notas, imóveis, protesto e registro civil) são exercidos em caráter privado mediante delegação (art. 236 da CF). Todavia, para fins de aplicação da LGPD:

- Submetem-se ao **mesmo regime jurídico dispensado às pessoas jurídicas de direito público** (art. 23, § 4º);
- Devem fornecer acesso a dados por meio eletrônico para a administração pública federal, estadual e municipal com vistas à consecução de políticas públicas.

Sanções Administrativas da ANPD (Art. 52)

O rol de sanções administrativas do art. 52 é aplicado privativamente pela ANPD após processo administrativo:

- **Advertência**, com prazo para adoção de medidas corretivas;
- **Multa simples**, de até **2% (dois por cento) do faturamento** do grupo econômico no Brasil no último exercício, limitada a **R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração**;
- **Multa diária**, respeitado o limite total de R$ 50 milhões;
- **Publicização da infração**;
- **Bloqueio** ou **Eliminação** dos dados pessoais a que se refere a infração;
- **Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados** (por até 6 meses, prorrogável);
- **Suspensão** ou **Proibição parcial ou total do exercício de atividades de tratamento**.

> **ALERTA**
>
> **Proibição Estrita de Sanções Penais Administrativas:** A LGPD **NÃO comina penas privativas de liberdade (prisão, detenção ou reclusão)** nem demissão sumária como sanção administrativa de competência da ANPD. Sanções penais competem exclusivamente ao Poder Judiciário.

Síntese Estruturada — Confronto Literal de Lei Seca da LGPD (Lei 13.709/2018)

Fundamentos da Disciplina (Art. 2º) vs Armadilhas de Vocabulário da Banca

- O art. 2º fixa os 7 fundamentos da proteção de dados pessoais:
  - ■ O respeito à privacidade (I);
  - ■ A autodeterminação informativa (II);
  - ■ A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião (III);
  - ■ A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem (IV);
  - ■ O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação (V);
  - ■ A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (VI);
  - ■ Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (VII).

Como a banca escreveu (errado):

> "A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos a proteção de dados sensíveis e sigilosos, a liberdade religiosa e a soberania digital irrestrita."

Como está na lei (certo):

> "Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais."
>
> *— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 2º*

> **■■ PEGADINHA**
>
> A banca insere expressões intuitivas que não constam na lei seca: "proteção de dados sensíveis e sigilosos" é objeto geral da lei, e "liberdade religiosa" vincula-se a dado sensível (art. 5º, II), mas NENHUMA das duas expressões é fundamento do Art. 2º!

Princípios Reitores e Pareamento Conceitual (Art. 6º)

A LGPD impõe a observância da boa-fé e de 10 princípios nas atividades de tratamento:

- **Finalidade (I):** propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, sem tratamento posterior incompatível.
- **Adequação (II):** compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular.
- **Necessidade / Minimização (III):** limitação ao mínimo necessário, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.
- **Livre Acesso (IV):** garantia de consulta facilitada e GRATUITA sobre a forma, duração e integralidade dos dados.
- **Qualidade dos Dados (V):** exatidão, clareza, relevância e atualização.
- **Transparência (VI):** informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento e os agentes.
- **Segurança (VII):** medidas técnicas e administrativas aptas a proteger contra acessos não autorizados e perdas.
- **Prevenção (VIII):** adoção de medidas para evitar a ocorrência de danos.
- **Não Discriminação (IX):** impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
- **Responsabilização e Prestação de Contas (X):** demonstração de medidas eficazes capazes de comprovar observância e eficácia.

Como a banca escreveu (errado):

> "O princípio da transparência consiste na consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento; e o princípio do livre acesso consiste nas informações claras sobre os agentes de tratamento."

Como está na lei (certo):

> "Art. 6º (...) IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; (...) VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;"
>
> *— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 6º, IV e VI*

Tratamento de Dados pelo Poder Público e Cartórios Delegados (Art. 23)

- O art. 23 da LGPD disciplina a atuação dos órgãos públicos (administração direta e indireta):
  - Finalidade pública e persecução do interesse público com o objetivo expresso de **executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público**.
  - Informar as hipóteses de tratamento, finalidade, previsão legal e procedimentos em veículos de fácil acesso (art. 23, I).
- **Equiparação dos Cartórios (Art. 23, § 4º):** Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação submetem-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas de direito público.

Como a banca escreveu (errado):

> "O tratamento de dados pelo Poder Público visa garantir a blindagem institucional do Estado; e os serviços notariais e de registro não se sujeitam às regras aplicáveis aos órgãos públicos."

Como está na lei (certo):

> "Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público (...) deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público (...) § 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei."
>
> *— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 23, caput e § 4º*

Dados Pessoais Sensíveis e Órgãos de Pesquisa (Art. 11, II, "c")

- Dados sensíveis abrangem: convicção religiosa, saúde, vida sexual, origem racial, opinião política, filiação sindical/partidária, biometria e genética (art. 5º, II).
- Hipótese de dispensa de consentimento para estudos por órgão de pesquisa: exige expressamente a garantia de anonimização sempre que possível.

Como a banca escreveu (errado):

> "Em estudos realizados por órgãos de pesquisa, dispensa-se, via de regra, a anonimização dos dados pessoais sensíveis em razão da supremacia do interesse científico."

Como está na lei (certo):

> "Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (...) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (...) c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;"

— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 11, II, c

Coleta de Dados de Crianças sem Consentimento (Art. 14, § 5º)

• Regra geral: consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal (art. 14, § 1º).

• Exceção estrita do § 5º: sem consentimento apenas quando necessária para contatar os responsáveis ou para proteção da criança. Regras inafastáveis: (1) utilização uma única vez; (2) sem armazenamento; (3) jamais repassados a terceiros.

Como a banca escreveu (errado):

"Dados de crianças podem ser coletados sem consentimento para formação de perfis escolares de marketing ou pesquisas institucionais com armazenamento temporário."

Como está na lei (certo):

"Art. 14, § 5º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo."

— citação: Lei nº 13.709/2018, art. 14, § 5º

Tópico 5 — Constituição Federal de 1988: Administração Pública e Servidores Públicos

■■ Ficha Técnica da Norma

Norma: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88).

Núcleo Temático de Prova: Título III, Capítulo VII — Da Administração Pública (arts. 37 a 41).

Do que se trata? A Conversa de Café

Pense na Administração Pública como o condomínio de todos os brasileiros. Para esse condomínio funcionar sem virar bagunça nem feudo pessoal de quem está no poder, a Constituição estabeleceu uma espécie de "manual supremo de regras de conduta" no seu Capítulo VII (arts. 37 a 41).

Aqui você aprende como se entra no serviço público (concurso público), quem pode acumular cargos (quase ninguém, salvo exceções cirúrgicas), como o servidor alcança a estabilidade (o famoso rito dos 3 anos) e, principalmente, por quais caminhos estritos e difíceis um servidor estável pode vir a perder a sua cadeira.

Para concursos de TIC e carreiras públicas federais, os examinadores adoram essa parte porque ela mistura princípios filosóficos com prazos, proibições expressas e garantias processuais inegociáveis.

Os Princípios Expressos do art. 37 (O Mnemônico LIMPE)

A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios obedece a cinco princípios constitucionais expressos:

• **L — Legalidade:** Ao particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe; ao administrador público só é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.

• **I — Impessoalidade:** A atuação não visa beneficiar amigos nem prejudicar inimigos; a publicidade dos atos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades.

• **M — Moralidade:** Não basta ser legal, tem que ser honesto, leal e de boa-fé. A moralidade jurídica distingue o honesto do desonesto.

• **P — Publicidade:** Regra geral de transparência de todos os atos oficiais, admitindo sigilo apenas em hipóteses constitucionais estritas de segurança da sociedade/Estado e intimidade.

• **E — Eficiência:** Adicionado pela EC 19/1998, exige produtividade, economicidade, rendimento funcional e celeridade nos serviços públicos.

■■ PEGADINHA

As bancas costumam inventar princípios e colocá-los no rol do caput do art. 37. Princípios como *Proporcionalidade*, *Razoabilidade*, *Supremacia do Interesse Público* e *Motivação* são fundamentais no Direito Administrativo, mas **NÃO constam expressamente no caput do art. 37 da CF/88** (são implícitos ou da Lei 9.784/1999). No caput da CF só existe o **LIMPE**.

A Estrutura da Administração Indireta: Criação vs. Autorização (art. 37, XIX)

Como o Estado se organiza para prestar serviços especializados? Ele cria a **Administração Indireta**: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

A pegadinha clássica aqui é uma só: **quem a lei cria de verdade e quem a lei apenas autoriza a criar?**

■ MEMORIZAR

Mnemônico CA (Criação = Autarquia):

A lei CRIA a Autarquia. Apenas e tão somente a autarquia nasce no exato momento da publicação da lei específica.

A lei AUTORIZA a criação de Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Elas só ganham vida jurídica real quando seus atos constitutivos são registrados no cartório ou na Junta Comercial.

Entidade	Regime Jurídico	Criação por Lei	Exemplos
	Autarquia	Direito Público	**Criada diretamente** por lei específica
	Fundação Pública	Direito Público ou Privado	**Autorizada por lei** (LC define área)
	Empresa Pública	Direito Privado	**Autorizada por lei** (capital 100% público)
	Soc. de Economia Mista	Direito Privado	**Autorizada por lei** (capital misto, maioria com direito a voto pública)

Acumulação Remunerada de Cargos Públicos (art. 37, XVI e XVII)

A regra de ouro da Constituição Federal é a **vedação absoluta à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas**. Servidor público foi feito para se dedicar integralmente ao seu cargo.

Contudo, havendo **compatibilidade de horários**, a própria Constituição abre exatamente **três exceções taxativas**:

```
■■■> 2 cargos de Professor
■
Acumulação Permitida ■■■■■> 1 cargo de Professor + 1 Técnico ou Científico
(com compatibilidade) ■
■■■> 2 cargos privativos de Profissionais de Saúde (profissões regulamentadas)
```

> ■ **ALERTA**
>
> Essa proibição estende-se a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público.
>
> Não existe exceção constitucional para acumular dois cargos puramente técnicos, nem dois cargos jurídicos/administrativos (ex.: Analista Judiciário + Procurador Federal).

Contagem Recíproca de Previdência

Se você foi servidor estadual ou trabalhou em empresa privada (INSS) e assumiu cargo público federal, o seu tempo de contribuição anterior **não é perdido**. O art. 201, § 9º da CF/88 assegura o direito à **contagem recíproca** do tempo de contribuição entre regimes previdenciários distintos (RGPS e RPPS), com compensação financeira entre eles.

Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Público (art. 41)

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire a estabilidade após **3 anos de efetivo exercício**, mediante prévia avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A estabilidade não é um privilégio pessoal; é uma garantia da sociedade de que o servidor não será demitido por perseguição política ao mudar o governo de plantão.

A Tríade da Perda do Cargo (O Mnemônico do SPA)

O servidor público estável só perderá o cargo em quatro situações constitucionais extremas:

```
S — Sentença judicial TRANSITADA EM JULGADO (não cabe mais nenhum recurso)
P — Processo Administrativo Disciplinar (PAD) assegurada ampla defesa e contraditório
A — Avaliação periódica de desempenho (na forma de Lei Complementar, com ampla defesa)
+
Excesso de Despesa com Pessoal (art. 169, § 4º — medida extrema após cortes de
comissionados e não estáveis)
```

■ **DICA**

Dica de Ouro de Prova:

Sentença judicial só tira cargo se for **transitada em julgado**. Se a banca falar "sentença judicial ainda sujeita a recurso" ou "decisão liminar", a alternativa está falsa!

Avaliação de desempenho exige **Lei Complementar** e **ampla defesa**.

Se o cargo for extinto ou declarado desnecessário, o servidor estável **NÃO é demitido**: ele fica em **disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro cargo.

Confronto Direto com a Lei Seca (Pegadinhas de Prova)

O que a Banca Escreve (Errado)	O que a Lei Seca Diz (Certo)	Dispositivo Legal
	"O servidor estável perderá o cargo por sentença judicial, ainda que não transitada em julgado."	O servidor só perde o cargo em virtude de sentença judicial **transitada em julgado**.
	"Extinto o cargo público por decreto, o servidor estável será sumariamente exonerado do serviço público."	Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em **disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
	"A criação de autarquias e de empresas públicas depende unicamente de autorização por lei específica."	A autarquia é **criada por lei específica**; as empresas públicas têm apenas sua criação **autorizada** por lei.
	"É lícita a acumulação remunerada de dois cargos públicos de natureza técnico-científica."	É permitida a acumulação de **um** cargo de professor com outro técnico ou científico, e não de dois cargos técnicos.
	"As parcelas indenizatórias sujeitam-se ao limite máximo do teto constitucional de remuneração."	Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de **caráter indenizatório** previstas em lei.

Resumo Prático para Revisão Relâmpago

■ **RESUMO**

LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência são os únicos expressos no caput do art. 37.

Acumulação: Regra geral é NÃO. Exceções: 2 de professor; 1 professor + 1 técnico/científico; 2 da saúde regulamentada. Sempre com compatibilidade de horários.

Estabilidade: 3 anos de efetivo exercício + aprovação em avaliação especial de desempenho.

Perda do cargo (SPA): Sentença transitada em julgado, PAD (com ampla defesa) ou Avaliação periódica de desempenho (com LC e ampla defesa).

Extinção do cargo: O estável não é demitido; vai para a **disponibilidade** remunerada proporcionalmente.

Tópico 6 — Lei nº 8.112/1990: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais

■■ Ficha Técnica da Norma

Norma: Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Abrangência: Servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

Do que se trata? A Conversa de Café

A Lei 8.112/1990 é a verdadeira "bíblia" do servidor público federal estatutário. Diferente da CLT (que rege os empregados de empresas privadas e empresas estatais com carteira assinada), o regime da 8.112 é **estatutário**: o servidor não assina um contrato individual negociado com o chefe; ele adere a um regime de direito público estabelecido e alterável unilateralmente por lei.

Em provas de concurso, a 8.112 é a campeã absoluta de questões de Legislação. As bancas cobram quatro grandes eixos:

■ **A Abrangência e o Ciclo da Carreira:** quem está sob a lei, como se entra, toma posse, trabalha e desocupa o cargo (Provimento e Vacância).

■ **A Dinâmica da Remuneração:** vencimento básico versus remuneração, teto constitucional e as indenizações não incorporáveis (mnemônico D.A.T.A.).

■ **Os Direitos, Licenças e Afastamentos:** a trilha remuneratória das licenças (quais são pagas e quais não são) e o que suspende o estágio probatório.

■ **O Regime Disciplinar e Responsabilidades:** deveres funcionais, o rito da representação contra chefes, proibições com demissão direta (como usura), penalidades cabíveis e como funciona a independência das instâncias e o PAD.

O Mapa do Funcionalismo Federal: Quem é Quem?

Para nunca ser pego de surpresa na primeira questão da prova, guarde a divisão tripartite do pessoal federal:

```
■■■
```

■ Mista (ex.: Petrobras, Caixa, Dataprev, BB) ■ (CLT + Lei 13.303/2016) ■ (Contrato de Trabalho) ■

■■■

> É nula de pleno direito a exigência de psicotécnico respaldada unicamente em edital de concurso ou regulamento infralegal.

Para assumir qualquer cargo público federal, o candidato deve comprovar no ato da posse:

```
N — Nacionalidade brasileira (admitidos estrangeiros na forma da lei para universidades e pesquisa)
A — Aptidão física e MENTAL
G — Gozo dos direitos políticos
E — Escolaridade exigida para o cargo
I — Idade mínima de 18 (dezoito) anos
A — Além de quitação com obrigações militares e eleitorais
```

> **■■ PEGADINHA**
>
> As bancas costumam trocar "aptidão física e mental" por "aptidão física e psicológica", ou exigir "idade mínima de 21 anos" ou "experiência comprovada" como regra geral. Tudo errado: a regra geral da 8.112 é exatamente o **NAGEIA**. Exigências complementares só valem se estiverem expressas na lei específica da carreira.

A Linha do Tempo do Concurso: Nomeação, Posse e Exercício

A jornada do aprovado até virar servidor de fato obedece a prazos inegociáveis:

```
Nomeação (em D.O.U.) ■■■■■■[até 30 dias]■■■■■■> POSSE ■■■■■■[até 15 dias]■■■■■■> EXERCÍCIO
```

• **Posse (art. 13):** Assinatura do termo de compromisso e investidura formal. Ocorre no prazo improrrogável de **30 dias** contados da publicação da nomeação.

  • *Exigências no ato da posse (§ 5º):* O servidor é obrigado a entregar **declaração de bens e valores** de seu patrimônio e **declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública**.

  • *Pode por procuração?* **SIM!** É admitida procuração específica para a posse.

  • *E se o nomeado não tomar posse em 30 dias?* O ato de nomeação é tornado **SEM EFEITO** (ele não é exonerado nem demitido, pois ainda não havia tomado posse nem virado servidor).

• **Exercício (art. 15):** É o efetivo desempenho das atribuições do cargo ("passar o crachá na catraca"). Ocorre no prazo improrrogável de **15 dias** contados da data da posse.

  • *Pode por procuração?* **NÃO!** O exercício é ato personalíssimo.

  • *E se tomou posse mas não entrou em exercício em 15 dias?* O servidor será **EXONERADO DE OFÍCIO** do cargo (desligamento administrativo automático, sem caráter punitivo).

O Mapa do Provimento: O Super Mnemônico PANRA (art. 8º)

São exatamente sete as formas de provimento em cargo público admitidas pela Lei 8.112:

```
P — Promoção (forma simultânea de provimento e vacância)
A — Aproveitamento (retorno do servidor em disponibilidade)
N — Nomeação (ÚNICA forma originária — não exige vínculo prévio)
```

```
R — Readaptação (investidura em cargo compatível com limitação sofrida — também é vacância!)
R — Reversão (retorno do aposentado)
R — Reintegração (retorno do demitido por anulação do PAD na justiça, com indenização total)
R — Recondução (retorno do estável ao cargo anterior por reprovação em probatório ou reintegração do antigo dono)
```

■ MEMORIZAR

O Mnemônico dos 4R + PAN:

Reversão: Volta o **V**elhinho (aposentado) — por cessação da invalidez ou no interesse da administração (vedada se já completou 70 anos de idade, art. 27).

Reintegração: Volta o **I**njustiçado (demitido ilegalmente) — com ressarcimento integral de todas as vantagens e salários retroativos.

Recondução: Volta o **R**eprovado (servidor estável reprovado no estágio probatório de outro cargo, ou desalojado pela volta do reintegrado).

Readaptação: Volta o **D**oente/Acidentado (servidor com limitação física ou mental, investido em cargo compatível).

Aproveitamento: Volta o disponível (estava em disponibilidade remunerada proporcional e surgiu vaga compatível).

A Regra da Interseção: O P.R. (Provimento + Vacância)

O rol de provimento (art. 8º) e o rol de vacância (art. 33) possuem uma interseção exata de apenas duas figuras:

$$\text{Provimento} \cap \text{Vacância} = {\textbf{Promoção}, \textbf{Readaptação}}$$

Ao ser promovido ou readaptado, o servidor ao mesmo tempo **desocupa** o cargo anterior (vacância) e **provê** o novo cargo (provimento).

O Checklist Rigoroso da Readaptação (art. 24)

Para a banca não te induzir a erro, memorize os 4 requisitos da Readaptação:

■ Limitação física ou mental superveniente atestada por **inspeção médica oficial**.

■ Compatibilidade de atribuições e responsabilidades com a nova condição de saúde.

■ Respeito à habilitação exigida e equivalência de escolaridade.

■ **Garantia de irredutibilidade de vencimentos (§ 1º):** É terminantemente proibido reduzir o salário do servidor readaptado.

■ Se não houver cargo vago no momento, o servidor atua como **excedente** até a vacância de cargo apropriado.

■■ PEGADINHA

Ascensão e Transferência: Cuidado com questões desatualizadas. O STF baniu a ascensão e a transferência do ordenamento jurídico (Súmula Vinculante 43). Ninguém pode mudar de carreira ou de cargo sem prestar novo concurso público.

Deslocamento NÃO é Provimento: Remoção vs. Redistribuição

Essa é uma das armadilhas mais frequentes em provas de concursos federais:

Instituto	O que se Desloca?	Âmbito / Requisitos	É Provimento?
	Remoção (art. 36)	Deslocamento do **SERVIDOR**	No âmbito do **mesmo quadro**, com ou sem mudança de sede. Pode ser de ofício ou a pedido (com ou sem critério da administração).
	Redistribuição (art. 37)	Deslocamento do **CARGO** (ocupado ou vago)	Para outro órgão do **mesmo Poder**, sempre no estrito interesse da administração, observada vinculação temática e equivalência.

> ■ **ALERTA**
>
> Nem remoção nem redistribuição criam vaga nem preenchem cargo por concurso. São meros mecanismos de gestão e movimentação de força de trabalho. Jamais podem ser utilizadas como penalidade disciplinar ("castigo").

A Dinâmica do Contracheque: Vencimento, Remuneração e Indenizações

As bancas adoram trocar a terminologia financeira da Lei 8.112:

A Equação do Contracheque (arts. 40 e 41)

$$\text{Remuneração} = \text{Vencimento Básico} + \text{Vantagens Permanentes}$$

- **Vencimento (no singular):** Retribuição pecuniária básica fixada em lei para o cargo público efetivo. É irredutível e não pode ser inferior ao salário mínimo.
- **Remuneração:** É o vencimento do cargo somado às vantagens permanentes (adicionais por tempo, gratificações legais de titulação, etc.).
- **Teto Constitucional (art. 42 da Lei c/c art. 37, XI da CF/88):** Nenhum servidor público pode receber remuneração superior ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Mnemônico das Indenizações: D.A.T.A. (art. 51)

> ■■ **PEGADINHA**
>
> **Adicional por Tempo de Serviço Extinto e Vedação de Efeito Cascata:**
>
> O **adicional por tempo de serviço** (anuênios/quinquênios) foi **extinto e revogado** na esfera federal pela MP 2.225-45/2001. Qualquer questão que o liste como vantagem pecuniária válida da Lei 8.112/90 está incorreta.

As indenizações (art. 51: Diárias, Ajuda de Custo, Transporte e Moradia) **NUNCA se incorporam** ao vencimento ou proventos, não importa se recebidas por 5, 10 ou 20 anos ininterruptos (art. 49, § 1º).

A **gratificação natalina** (13º salário) **não é considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária** (art. 63, parágrafo único), evitando o efeito cascata/repique proibido pelo art. 37, XIV da CF/88.

As indenizações compensam gastos extraordinários do servidor decorrentes do serviço:

```
D — Diárias: cobre despesas de alimentação e pousada em deslocamento eventual/transitório da sede.
```

```
A — Ajuda de Custo: compensa despesas de instalação e mudança ao ser removido de ofício para nova sede em caráter permanente.
```

```
T — Transporte: indeniza despesas de servidor que usa meios próprios de locomoção para tarefas externas contínuas.
```

```
A — Auxílio-moradia: ressarce gastos com moradia em localidade desprovida de imóvel funcional disponível.
```

■ **DICA**

A Regra de Ouro das Indenizações: Indenização **NÃO SE INCORPORA** ao vencimento nem ao provento de aposentadoria para qualquer efeito legal (art. 49, § 1º). Elas não sofrem desconto previdenciário nem imposto de renda, porque apenas devolvem dinheiro que o servidor gastou para trabalhar.

Reposições ao Erário e o Prazo da Dívida (arts. 46 e 47)

• **Servidor Ativo em débito:** A reposição de pagamentos indevidos é comunicada previamente e descontada em parcelas mensais que não excedam **10% (dez por cento)** da remuneração ou provento.

• **Servidor Demitido ou Exonerado em débito:** O servidor desligado do cargo que estiver devendo aos cofres públicos tem o prazo improrrogável de **60 (sessenta) dias** para quitar integralmente a dívida.

• **Inscrição em Dívida Ativa:** Se não pagar em 60 dias, o valor é inscrito em dívida ativa da União e cobrado judicialmente por execução fiscal.

O Estágio Probatório e a Trilha Remuneratória das Licenças

Ao entrar em exercício em cargo de provimento efetivo, o servidor cumpre estágio probatório pelo período de 36 meses (3 anos), avaliado em 5 fatores:

■ Assiduidade

■ Disciplina

■ Capacidade de iniciativa

■ Produtividade

■ Responsabilidade

O que SUSPENDE o Estágio Probatório? (art. 20, § 5º)

O relógio para e volta a contar de onde parou nas seguintes licenças:

• Licença por motivo de doença em pessoa da família.

• Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

• Licença para atividade política.

• Afastamento para servir em organismo internacional.

■■ PEGADINHA

Tratamento da própria saúde suspende o estágio probatório?

NÃO! A licença para tratamento da própria saúde do servidor é considerada como efetivo exercício até o limite de 24 meses; logo, ela **não suspende** a contagem do probatório.

A "Trilha do Dinheiro" nas Licenças (arts. 83 a 92)

■■ PEGADINHA

Doença em Pessoa da Família e Capacitação — Pontos Críticos de Prova:

Vedação de Atividade Remunerada: Durante a licença para tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família, é **expressamente proibido exercer qualquer atividade remunerada** (art. 81, § 3º).

Licença Capacitação Não é Acumulável: A licença para capacitação (até 3 meses a cada quinquênio, no interesse do serviço) **NÃO pode ser acumulada** de um quinquênio para outro (art. 87, parágrafo único). Se não gozar no quinquênio seguinte, perde o direito.

Em provas da FGV, FCC e Cebraspe, a pergunta clássica é: *"Essa licença é remunerada ou não?"*

Licença / Afastamento	Remuneração Paga pelo Estado?	Duração / Requisito Principal
	Licença para Capacitação (art. 87)	**SIM (Integral)**
	Doença em Pessoa da Família (art. 83)	**MISTA**
	Acompanhar Cônjuge (art. 84)	**NÃO**
	Tratar de Interesses Particulares — LIP (art. 91)	**NÃO**
	Desempenho de Mandato Classista (art. 92)	**NÃO**

7.1 Acumulação Remunerada de Cargos e a Inovação da EC nº 138/2025

A regra de ouro do art. 37, XVI, da Constituição Federal é a **vedação à acumulação remunerada de cargos públicos**. Contudo, o texto constitucional traz exceções taxativas que exigem **compatibilidade de horários** e observância estrita do **teto remuneratório constitucional** (art. 37, XI):

■ **Dois cargos de professor**;

■ **Um cargo de professor com outro de qualquer natureza (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 19/12/2025)**: A histórica exigência de que o segundo cargo fosse estritamente "técnico ou científico" foi ampliada pela EC nº 138/2025 para abranger cargo de qualquer natureza;

■ **Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, com profissões devidamente regulamentadas.

■ ALERTA

Atenção em Provas Recentes (2026): A banca UFRRJ cobra expressamente a nova regra da EC nº 138/2025. A acumulação de professor passou a ser admitida com outro cargo de *qualquer natureza*, mantida a exigência inegociável de compatibilidade real de horários e respeito ao teto.

8.0 Prazos de Prescrição da Ação Disciplinar (art. 142)

O poder disciplinar da Administração não é eterno. O art. 142 estabelece prazos decadenciais/prescricionais estritos para que o Estado instaure a ação disciplinar e aplique a sanção cabível:

- **Demissão, Cassação de Aposentadoria/Disponibilidade e Destituição de Cargo em Comissão:** Prescrevem em **5 anos**;
- **Suspensão:** Prescreve em **2 anos**;
- **Advertência:** Prescreve em **180 dias**.

Regras Vitais de Prescrição:

■ **Termo Inicial:** O prazo prescricional começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido pela **autoridade competente para instaurar o processo** (e não da data da prática do ato);

■ **Interrupção:** A abertura de sindicância ou a instauração de PAD **interrompe** a prescrição. Cessada a interrupção (decorridos 140 dias, que é o prazo legal máximo de conclusão do PAD), o prazo prescricional volta a correr por inteiro;

■ **Infração que também é Crime:** Se a falta funcional estiver capitulada também como crime no Código Penal, aplicar-se-ão os prazos de prescrição estabelecidos na lei penal (art. 142, § 2º).

8.0.1 Abandono de Cargo vs. Inassiduidade Habitual (arts. 138 e 139)

Ambas são infrações funcionais gravíssimas puníveis com **Demissão** (art. 132, II e III) e apuradas pelo **rito sumário** (art. 133):

- **Abandono de Cargo (art. 138):** Ausência **intencional** do servidor ao serviço por mais de **30 dias consecutivos**;
- **Inassiduidade Habitual (art. 139):** Falta ao serviço, sem causa justificada, por **60 dias, interpoladamente**, durante o período de 12 meses.

Deveres, Proibições e o Regime Disciplinar

O Cumprimento de Ordens e a Exceção da Ilegalidade (art. 116, IV)

O servidor é obrigado a cumprir as ordens de seus superiores, **EXCETO quando manifestamente ilegais**.

- Ordem de legalidade duvidosa/sutil: o servidor cumpre e pode formalizar ressalva.
- Ordem **manifestamente/flagrantemente ilegal**: o servidor **tem o dever indeclinável de se recusar a cumprir e denunciar**. Se cumprir ordem flagrantemente criminosa, responderá em solidariedade com o superior!

O Rito de Representação e a Proteção ao Denunciante (art. 116, XII e parágrafo único)

- Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um **dever funcional compulsório** (não há a condicionante "se não lhe causar prejuízo").
- A representação será obrigatoriamente encaminhada à autoridade superior àquela denunciada.
- O parágrafo único assegura formalmente a **proteção funcional e a impossibilidade de retaliação** ao servidor que denunciar irregularidades.

Proibições Clássicas e Infrações Gravíssimas (art. 117 c/c art. 132)

■ **Manifestações no trabalho (art. 117, V):** É proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição (punição: advertência). Fora da repartição, prevalece a liberdade constitucional.

■ **Empreendedorismo:**

- O servidor **PODE** ser acionista, cotista ou comanditário (investidor passivo).
- O servidor **NÃO PODE** ser gerente ou administrador de sociedade privada nem exercer comércio.

■ **Usura na Repartição (art. 117, XVIII):** Praticar usura sob qualquer de suas formas (agiotagem no ambiente de trabalho) é falta gravíssima punida expressamente com **DEMISSÃO** (art. 132, XIII).

■ **Resistência a Processos (art. 117, IV):** É proibido opor resistência **injustificada** ao andamento de documentos ou processos. Se a resistência for motivada e técnica, ela é lícita e zelosa.

■ **Retirada de Documentos da Repartição (art. 117, II):** É proibido retirar, sem **prévia anuência da autoridade competente**, qualquer documento ou objeto da repartição (punição: advertência). Não exige autorização judicial; a anuência da própria chefia/autoridade administrativa competente basta.

O Rol Taxativo das Penalidades (A Lista Negra do art. 127)

A Lei 8.112 prevê estritamente seis penalidades disciplinares:

■ **Advertência** (por escrito, prescreve em 180 dias; cancelada após 3 anos sem novas faltas).

■ **Suspensão** (máximo de 90 dias, prescreve em 2 anos; conversível em multa de 50% por dia trabalhado por conveniência do serviço; cancelada após 5 anos).

■ **Demissão** (prescreve em 5 anos; punição para crimes funcionais, abandono de cargo [>30 dias consecutivos], inassiduidade habitual [60 dias interpolados em 12 meses], usura e improbidade).

■ **Cassação de aposentadoria ou disponibilidade** (para o inativo que cometeu em atividade falta cominada com demissão).

■ **Destituição de cargo em comissão** (para não titular de cargo efetivo).

■ **Destituição de função comissionada**.

■ ALERTA

Na Lei 8.112 **NÃO EXISTE**: multa direta como pena autônoma, transferência punitiva, prisão administrativa nem rebaixamento de cargo.

■■ PEGADINHA

O Mito do "Só por Sentença Judicial" (art. 41, § 1º da CF/88):

O servidor público estável **NÃO** perde o cargo exclusivamente por sentença judicial transitada em julgado. A Constituição consagra 4 vias de perda do cargo:

Sentença judicial transitada em julgado;

Processo administrativo disciplinar (PAD) com contraditório e ampla defesa;

Procedimento de avaliação periódica de desempenho (na forma de lei complementar);

Redução de quadro por excesso de despesas com pessoal (art. 169 da CF).

Cuidado com termos restritivos como "só", "apenas" ou "exclusivamente" nos enunciados de concurso!

Independência das Instâncias e a Vinculação Criminal (O Mnemônico do N.I.)

As esferas civil, penal e administrativa são absolutamente independentes entre si (arts. 121 a 126). Um mesmo desvio funcional pode acarretar demissão administrativa, condenação penal e ação de ressarcimento

civil.

A esfera criminal só vincula e obriga a esfera administrativa em duas hipóteses taxativas (**O Mnemônico do N.I. — art. 126**):

```
N – Negativa material do fato (provado cabalmente que o fato não existiu)
I – Inexistência/Negativa de autoria (provado que o servidor não cometeu a conduta)
```

■■ PEGADINHA

Absolvição criminal por **falta de provas** (*in dubio pro reo*) ou por extinção da punibilidade pela **prescrição penal NÃO VINCULA** a administração pública! O servidor pode perfeitamente ser demitido administrativamente com base nas provas do processo administrativo.

Sindicância vs. Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Rito	Punições Máximas Cabíveis	Prazo de Conclusão	Composição da Comissão
	Sindicância	Arquivamento, Advertência ou Suspensão de até 30 dias	30 dias (prorrogável por mais 30)
	PAD Ordinário	Suspensão > 30 dias, Demissão, Cassação ou Destituição	60 dias (prorrogável por mais 60)

Confronto Direto com a Lei Seca (Pegadinhas de Prova)

O que a Banca Escreve (Errado)	O que a Lei Seca Diz (Certo)	Dispositivo Legal
	"A investidura em cargo público ocorre com a entrada em efetivo exercício."	A investidura em cargo público ocorre com a **posse**.
	"A absolvição criminal por ausência de provas suficientes extingue o processo administrativo contra o servidor."	A responsabilidade administrativa só é afastada no caso de absolvição que **negue a existência do fato ou sua autoria**.
	"A remoção de ofício é forma derivada de provimento em cargo público."	A remoção é mero **deslocamento de servidor** no mesmo quadro; provimento é ato de preenchimento de cargo.
	"A readaptação implicará redução proporcional dos vencimentos caso o novo cargo tenha remuneração inferior."	A readaptação é efetivada em cargo compatível, garantida a **irredutibilidade salarial**.
	"O servidor público federal em débito com o erário que for demitido dispõe de 30 dias para quitar a dívida."	O servidor demitido ou exonerado em débito dispõe do prazo de **60 (sessenta) dias** para quitação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

	"A licença para capacitação profissional do servidor após cada quinquênio é concedida sem remuneração."	A licença para capacitação é concedida por até três meses, **com a remuneração do cargo efetivo**.
	"As indenizações pagas ao servidor integram o vencimento para cálculo de proventos de aposentadoria."	As indenizações **não se incorporam** ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
	"O servidor público empossado poderá participar como gerente ou administrador de sociedade limitada."	Ao servidor é proibido participar de **gerência ou administração** de sociedade privada, exceto como acionista, cotista ou comanditário.
	"O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de trinta dias contados da posse."	O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse.
	"A prática de usura enseja a aplicação da penalidade disciplinar de suspensão de até 90 dias."	A prática de usura sob qualquer de suas formas acarreta a penalidade imperativa de **demissão**.
	"Poderá reverter o aposentado que já tiver completado 75 anos de idade."	Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado **70 anos de idade** na literalidade estatutária.
	"É proibido ao servidor retirar qualquer documento da repartição, salvo mediante autorização judicial expressa."	A proibição alcança a retirada sem **prévia anuência da autoridade competente** (não exige autorização judicial).

Resumo Prático para Revisão Relâmpago

■ RESUMO

Prazos: Nomeação -> Posse (30 dias) -> Exercício (15 dias). Não tomou posse? Nomeação sem efeito. Não entrou em exercício? Exoneração.

Provimento (PANRA): Promoção, Aproveitamento, Nomeação, Readaptação, Reversão, Reintegração, Recondução. Ascensão e transferência são inconstitucionais.

Interseção P.R.: Promoção e Readaptação são as duas únicas formas simultâneas de provimento e vacância.

Contracheque: $\text{Remuneração} = \text{Vencimento} + \text{Vantagens Permanentes}$. Indenizações (D.A.T.A. = Diárias, Ajuda de custo, Transporte, Auxílio-moradia) não se incorporam a nada.

Dívida com o Erário: Servidor ativo tem desconto limitado a 10% da remuneração; servidor demitido/exonerado tem 60 dias para quitar sob pena de dívida ativa.

Licenças Remuneradas vs. Não Remuneradas: Capacitação (até 3 meses/quinquênio) é remunerada; Interesses particulares (LIP) e Mandato classista são sem remuneração; Doença em família é mista (60 dias com remuneração + 90 sem).

Ordens Ilegais: Ordem legal se cumpre; ordem manifestamente ilegal não se cumpre e impõe representação obrigatória à autoridade superior com proteção ao denunciante.

Penalidades da 8.112: Advertência, Suspensão, Demissão, Cassação de aposentadoria/disponibilidade, Destituição de cargo em comissão e Destituição de função comissionada.

Vinculação Criminal (N.I.): Sentença penal só anula o processo disciplinar se houver comprovação cabal de negativa do fato ou negativa de autoria. Falta de provas não impede demissão!

Síntese Prática de Prova — Artigos Críticos da Lei nº 8.112/1990

■ **ALERTA**

Confronto Literal da Lei Seca com Pegadinhas de Prova:

Ajuda de Custo (Art. 53, § 3º): O servidor ficará obrigado a restituir integralmente a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de **30 (trinta) dias**. *(Cuidado: não confunda com o prazo de 5 dias das diárias!)*

Vencimento x Remuneração (Arts. 40 e 41): Vencimento é a retribuição pecuniária básica fixada em lei; nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. A irredutibilidade protege os vencimentos e proventos.

Descontos e Consignações (Art. 45): Nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento, salvo por imposição legal ou mandado judicial. Consignações facultativas em favor de terceiros exigem autorização expressa do servidor e observância ao limite regulamentar.

Dever Funcional com Redação da LAI (Art. 116, VI): O servidor deve levar as irregularidades ao conhecimento da autoridade superior ou, **quando houver suspeita de envolvimento desta**, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.

Proibição de Procurador (Art. 117, XI): É terminantemente proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, **salvo** quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de **parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro**.

Independência das Instâncias (Art. 126): A responsabilidade administrativa do servidor só é afastada em caso de absolvição criminal que negue expressamente a **existência do fato** ou a **sua autoria**. Falta de provas criminais NÃO vincula a esfera administrativa!

Cancelamento de Registros Funcionais (Art. 131): As penalidades de advertência e suspensão têm seus registros cancelados na ficha funcional após o decurso de **3 (três) e 5 (cinco) anos** de efetivo exercício, respectivamente, sem reincidência.

Tópico 7 — Ética no Serviço Público, Governança Federal e Improbidade Administrativa

■■ **Ficha Técnica das Normas**

Decreto nº 1.171/1994: Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

Decreto nº 9.203/2017: Política de Governança da Administração Pública Federal.

Lei nº 8.429/1992: Lei de Improbidade Administrativa (com as alterações fundamentais da Lei nº 14.230/2021).

Do que se trata? A Conversa de Café

Se a Lei 8.112/1990 é o estatuto funcional e a Constituição é a certidão de nascimento do cargo, este trio de normas cuida da **qualidade moral e institucional da Administração**:

■ **O Decreto 1.171/1994 (Código de Ética):** Diz como o servidor deve se portar moralmente. Lembra que a legalidade não basta se você for desonesto, arrogante ou deixar o cidadão mofando na fila.

■ **O Decreto 9.203/2017 (Governança Pública):** Traz as melhores práticas de gestão, integridade, gerenciamento de riscos e liderança pública para evitar desperdícios e garantir que as políticas públicas realmente cheguem na ponta.

■ **A Lei 8.429/1992 (LIA reformada pela Lei 14.230/2021):** O "braço pesado" da lei contra a corrupção e desvios graves de conduta, punindo o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e os atentados contra os princípios.

Código de Ética do Servidor Federal (Decreto nº 1.171/1994)

O Código de Ética organiza-se em três pilares fundamentais no Capítulo I:

• **Seção I — Das Regras Deontológicas:** Os princípios morais que norteiam o exercício funcional.

• **Seção II — Dos Principais Deveres do Servidor:** O que ele é obrigado a fazer ativamente.

• **Seção III — Das Vedações ao Servidor:** O que lhe é terminantemente proibido.

A Moralidade Pública e o Bem Comum

A moralidade do servidor não se resume a distinguir o que é legal do que é ilegal. Ela exige um compromisso ativo com a **justiça e o bem comum**:

• O servidor não pode jamais desprezar o elemento ético de sua conduta.

• Ele deve decidir não apenas entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente **entre o honesto e o desonesto**.

• A remuneração do servidor é custeada pelos tributos recolhidos de todos os cidadãos (Inciso IV); logo, a moralidade de sua atuação é requisito essencial e indissociável da própria legalidade do ato.

• **A vida privada integra a vida funcional (Inciso VI):** A conduta particular do servidor no cotidiano reflete diretamente sobre o exercício do cargo, podendo acrescer ou diminuir o seu bom conceito moral perante a sociedade.

A Verdade, os Deveres e as Vedações

• **Dever de veracidade incondicional (Inciso VIII):** O servidor **não pode omitir ou falsear a verdade**, mesmo que contrária aos interesses da própria administração ou de superiores hierárquicos.

• **A publicidade dos atos administrativos** é regra geral obrigatória; o sigilo é exceção constitucional estrita e restrita à segurança nacional ou intimidade.

• **Atraso injustificado é dano moral (Inciso XII):** O atraso na prestação de serviço, a formação de longas filas ou qualquer espécie de desídia não constitui mera falha burocrática, mas caracteriza grave dano moral aos cidadãos e desrespeito à dignidade humana.

• **Dever de divulgar o Código de Ética (Inciso XIV, alínea "m"):** É **dever fundamental** do servidor divulgar e orientar a todos da sua classe profissional sobre o conteúdo do Código de Ética, estimulando o seu fiel cumprimento. Não confunda: divulgar é dever, jamais vedação!

A Estrutura e a Penalidade Exclusiva da Comissão de Ética

Essa é uma das pegadinhas mais recorrentes de concurso público:

■■ PEGADINHA

Composição da Comissão de Ética (Decreto nº 1.171/1994, Cap. II, XVI):

Cada Comissão de Ética é formada por **3 servidores titulares e 3 suplentes**, escolhidos entre servidores de cargo efetivo ou emprego público permanente.

A banca tenta induzir o candidato ao erro dizendo que a comissão possui 7 membros (confundindo com a Comissão de Ética Pública da Presidência) ou que não há suplentes. Guarde o número: **3 titulares + 3 suplentes**.

■ ALERTA

A Comissão de Ética instituída em cada órgão público federal **NÃO aplica demissão, não aplica suspensão, não aplica advertência e não aplica multa**.

A **ÚNICA** penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar é a **PENA DE CENSURA**, com fundamentação por escrito e parecer encaminhado ao setor competente para registro na ficha funcional do servidor.

Política de Governança da Administração Federal (Decreto nº 9.203/2017)

Governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Princípios da Governança Pública (art. 3º)

- **Capacidade de resposta:** Rapidez e eficácia no atendimento às demandas da sociedade.
- **Integridade:** Alinhamento consistente com padrões éticos, combate a desvios e fraudes.
- **Confiabilidade:** Previsibilidade e segurança jurídica nas decisões públicas.
- **Melhoria regulatória contínua:** Regras claras, simplificadas e sem burocracia excessiva.
- **Prestação de contas e responsabilidade (*Accountability*):** Dever de justificar ações e assumir consequências.
- **Transparência:** Acesso público e irrestrito às informações governamentais.

O Comitê Interministerial de Governança (CIG)

No âmbito do Poder Executivo federal, as diretrizes gerais de governança são coordenadas pelo Comitê Interministerial de Governança (CIG), cuja coordenação e suporte técnico central cabem à **Casa Civil da Presidência da República**.

Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e a Reforma da Lei nº 14.230/2021)

A Lei 8.429/1992 foi profundamente reformada pela Lei nº 14.230/2021. Se você estudar por materiais anteriores a 2021, vai errar a maioria das questões em concursos atuais!

A Grande Mudança: O Fim da Modalidade Culposa

A regra basilar do direito sancionador brasileiro contemporâneo é:

$$\textbf{NÃO EXISTE IMPROBIDADE CULPOSA}$$

Para que qualquer ato seja tipificado como improbidade administrativa, é **indispensável a presença de DOLO ESPECÍFICO** — ou seja, a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

- Mero erro, inaptidão técnica, negligência, imperícia ou divergência na interpretação de lei **NÃO caracterizam improbidade**.

A Tripartição dos Atos de Improbidade

```
Art. 9º ■■> ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (o mais grave: o agente embolsou vantagem patrimonial indevida)
```

```
Art. 10 ■■> PREJUÍZO AO ERÁRIO (perda patrimonial efetiva, desvio, apropriação ou dilapidação de bens públicos)
```

```
Art. 11 ■■> ATENTADO CONTRA PRINCÍPIOS (violação da impessoalidade, moralidade ou publicidade – rol taxativo)
```

Categoria	Descrição Nuclear	Sanção de Suspensão de Direitos Políticos	Multa Civil Máxima
	Enriquecimento Ilícito (art. 9º)	Obter vantagem patrimonial indevida em razão do cargo	**Até 14 anos**
	Prejuízo ao Erário (art. 10)	Perda patrimonial real e comprovada dos cofres públicos	**Até 12 anos**
	Atentado contra Princípios (art. 11)	Violação de deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade	**NÃO há suspensão de direitos políticos**

■■ PEGADINHA

A Lei 14.230/2021 **eliminou a pena de suspensão de direitos políticos para os atos do art. 11** (atentado contra princípios)! Agora, suspensão de direitos políticos só existe para Enriquecimento Ilícito (até 14 anos) e Prejuízo ao Erário (até 12 anos).

■■ PEGADINHA

Indisponibilidade de Bens na Nova LIA (art. 16, § 10):

O pedido de indisponibilidade de bens recairá **exclusivamente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano patrimonial efetivo**.

VEDADO bloqueio para garantia de multa civil (mudança radical da Lei 14.230/2021).

VEDADO bis in idem com Lei Anticorrupção: Se a pessoa jurídica já foi sancionada com base na Lei 12.846/2013 pelos mesmos fatos, não cabe nova condenação sancionatória nos termos da LIA.

■ DICA

Verbos-Chave para Acertar Qualquer Questão de Tipificação da LIA:

> **Enriquecimento Ilícito (art. 9º):** *Receber, perceber, auferir, aceitar vantagem econômica, incorporar bem público ao patrimônio particular*. (O agente público ganha).

> **Prejuízo ao Erário (art. 10):** *Doar, permitir uso indevido, realizar operação financeira temerária, aceitar garantia inidônea (inciso VI), frustrar licitação com dano*. (O Estado perde).

> **Atentado contra Princípios (art. 11):** *Negar publicidade aos atos oficiais, deixar de prestar contas para ocultar irregularidades, frustrar caráter competitivo de concurso público, nomear parente (nepotismo)*. (As regras do jogo são violadas sem exigência de enriquecimento ou dano imediato).

Sujeição Passiva e o Papel do Particular (Art. 3º)

• **Art. 3º da LIA:** As disposições da Lei nº 8.429/1992 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo **não sendo agente público**, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade, ou dele se **beneficie** direta ou indiretamente.

• **Regra do Litisconsórcio Obrigatório com Agente Público:** O particular (pessoa física ou jurídica) **NUNCA** responde isoladamente por ato de improbidade administrativa. É indispensável a presença de pelo menos um agente público no polo passivo em coautoria ou participação.

Como a banca escreveu (errado):

> "O terceiro que não ocupa cargo, emprego ou função pública não pode sujeitar-se às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, que possui aplicação restrita e exclusiva a agentes públicos integrantes da estrutura estatal."
>
> *— Assertiva de prova (Quadrix/FUNDATEC)*

Como está na lei (certo):

> "**Art. 3º** As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, de sócio, de cotista e de qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado."
>
> *— citação: Lei nº 8.429/1992, art. 3º (com redação da Lei nº 14.230/2021)*

Onde está o erro: O terceiro particular submete-se expressamente à LIA caso induza, concorra dolosamente ou se beneficie do ato lesivo praticado em conjunto com o agente público.

Condição de Posse e Exercício: Declaração de Bens e Renda (Art. 13)

• **Art. 13, caput:** A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza (ou autorização de acesso da declaração enviada à Receita Federal).

• **Periodicidade:** A declaração deve ser atualizada **anualmente** e na data em que o agente público deixar o exercício do cargo, emprego ou função.

• **Punição para recusa ou fraude (Art. 13, § 3º):** Será apenado com a pena de **demissão a bem do serviço público**, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar a declaração ou que a prestar falsa.

O Rol das Sanções e os Prazos da Reforma de 2021 (Art. 12)

• **Suspensão dos Direitos Políticos:**

  • **Art. 9º (Enriquecimento Ilícito):** até **14 anos**.

  • **Art. 10 (Lesão ao Erário):** até **12 anos**.

  • **Art. 11 (Atos contra Princípios): NÃO HÁ suspensão de direitos políticos** (sanção extinta para esta modalidade pela Lei 14.230/2021).

• **Perda da Função Pública:**

  • Aplica-se aos atos dos arts. 9º e 10. Em regra, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público detinha na época do cometimento da infração.

  • Para atos do art. 11: **NÃO HÁ perda da função pública**!

• **Multa Civil:**

  • Art. 9º: até o valor do acréscimo patrimonial.

  • Art. 10: até o valor do dano ao erário.

  • Art. 11: até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

■■ PEGADINHA

A Pegadinha do Trânsito em Julgado (Art. 12, § 9º e Art. 20): A aplicação das sanções da LIA exige **sentença judicial transitada em julgado**. Nenhuma sanção (demissão, perda de bens, suspensão de direitos políticos) pode ser executada em caráter cautelar ou provisório antes do trânsito em julgado!

■ ALERTA

Divergência Interpretativa não é Improbidade (Art. 1º, § 8º): Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, doutrina ou orientação jurídica plausível, ainda que não venha a ser posteriormente acolhida pelos tribunais.

Natureza Jurídica da Ação, Foro, ANPC, Responsabilidade Sucessória e Prescrição (Reforma da Lei nº 14.230/2021)

A reforma de 2021 redesenhou por completo o processo judicial e a prescrição na Lei nº 8.429/1992. Os pontos abaixo são cobrados na literalidade absoluta:

■ **Natureza Jurídica da Ação de Improbidade (Art. 17-D):**

  • A ação por improbidade administrativa é **repressiva, de caráter sancionatório**, destinada à aplicação de sanções de **caráter pessoal** previstas na Lei, e **NÃO constitui ação civil**.

  • **Vedação expressa:** É **vedado** o seu ajuizamento para o **controle de legalidade de políticas públicas** e para a **proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos** (cuja tutela se dá por meio de **Ação Civil Pública**, nos termos do parágrafo único do art. 17-D).

■ **Foro Competente, Recursos e Sentença (Arts. 17 e 17-C):**

  • **Foro competente (Art. 17, § 4º-A):** A ação deve ser proposta perante o **foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada** (jamais no foro de residência do réu!).

  • **Agravo de Instrumento (Art. 17, § 21):** Das decisões interlocutórias caberá **agravo de instrumento**, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

  • **Ausência de Remessa Necessária (Art. 17-C, § 3º): Não haverá remessa necessária** nas sentenças proferidas em ações de improbidade administrativa.

■ **Acordo de Não Persecução Civil — ANPC (Art. 17-B):**

  • O Ministério Público pode celebrar ANPC desde que dele advenham, cumulativamente, ao menos dois resultados obrigatórios: **I — o integral ressarcimento do dano**; e **II — a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida**, ainda que oriunda de agentes privados.

■ **Responsabilidade Sucessória de Herdeiros e Sociedades (Arts. 8º e 8º-A):**

  • **Herdeiros/Sucessores (Art. 8º):** O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito **apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido**.

• **Fusão, Cisão, Incorporação e Transformação (Art. 8º-A):** A responsabilidade sucessória também se aplica nas alterações societárias. Na **fusão ou incorporação**, a responsabilidade da sucessora restringe-se à **reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido**, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções, **salvo se comprovada simulação ou evidente intuito de fraude**.

■ **Prescrição na LIA vs. Imprescritibilidade do Ressarcimento Doloso (Art. 23 e STF Tema 897):**

• **Prazo único (Art. 23, caput):** A ação para aplicação das sanções da LIA prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da **ocorrência do fato** ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (nunca da ciência do fato!).

• **Inquérito Civil (Art. 23, §§ 1º e 2º):** Suspende o prazo prescricional por no máximo **180 dias corridos**; deve ser concluído em **365 dias corridos**, prorrogável uma única vez por igual período.

• **Interrupção e recomeço pela metade (Art. 23, §§ 4º e 5º):** Interrompe-se pelo ajuizamento da ação e pela publicação da sentença ou acórdão condenatório, voltando a correr pela **metade do prazo (4 anos)**.

• **Imprescritibilidade do Ressarcimento por Ato Doloso (STF Tema 897):** Embora as sanções prescrevam em 8 anos, **são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa** (CF/88, art. 37, § 5º).

■ **Outras Disposições Críticas (Arts. 11, § 5º, 14, 15, 19 e 23-A):**

• **Nomeação ou Indicação Política (Art. 11, § 5º):** Não configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a **aferição de dolo com finalidade ilícita**.

• **Legitimidade e Comunicação (Arts. 14 e 15): Qualquer pessoa** pode representar à autoridade administrativa (art. 14). A **comissão processante** dará conhecimento diretamente ao **Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas** da existência de procedimento administrativo (art. 15).

• **Crime de Representação Caluniosa (Art. 19):** Constitui **crime** (detenção de 6 a 10 meses e multa, além de indenização civil) representar por improbidade contra agente público ou terceiro sabendo que ele é inocente.

• **Capacitação Contínua (Art. 23-A):** É **dever do poder público** oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade.

Confronto Direto com a Lei Seca (Pegadinhas de Prova)

O que a Banca Escreve (Errado)	O que a Lei Seca Diz (Certo)	Dispositivo Legal
	"A Comissão de Ética do órgão poderá aplicar pena de suspensão de até trinta dias ao servidor infrator."	A pena aplicável pela Comissão de Ética é **exclusivamente a de CENSURA**.
	"Configura improbidade administrativa o ato culposo que cause lesão ao erário por imperícia do gestor."	Considera-se ato de improbidade apenas a conduta dolosa; **não há mais tipificação por culpa**.
	"A condenação por violação aos princípios (art. 11 da LIA) acarreta a perda dos direitos políticos por até 5 anos."	Os atos do art. 11 **não possuem mais sanção de suspensão de direitos políticos**.

	"O servidor público poderá alterar a verdade dos fatos se isso resguardar a imagem da autoridade superior."	A verdade é regra incondicional; o servidor **não pode falsear a verdade** nem faltar com ela por conveniência de ninguém.
	"A ação de improbidade prescreve em 8 anos contados da ciência da autoria do fato pela Administração."	Prescreve em **8 anos contados a partir da OCORRÊNCIA DO FATO** (ou do dia em que cessou a permanência).
	"A ação de improbidade administrativa constitui ação civil pública destinada ao controle de políticas públicas e proteção de interesses difusos."	A ação é **repressiva, sancionatória, NÃO constitui ação civil**, sendo **vedado** seu ajuizamento para controle de políticas públicas ou tutela de interesses difusos/coletivos.
	"A ação por improbidade administrativa deverá ser proposta no foro de residência do réu."	Deverá ser proposta perante o **foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada**.
	"A posse e o exercício de agente público não ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda."	A posse e o exercício **ficam condicionados** à apresentação da declaração de IRPF enviada à Receita Federal.
	"Configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandato eletivo, independentemente de dolo."	**Não se configurará improbidade** a mera nomeação ou indicação política, sendo **necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita**.

Resumo Prático para Revisão Relâmpago

■ **RESUMO**

Comissão de Ética (Decreto 1.171): Só aplica **Censura**. Nada de suspensão, demissão ou multa.

Dever Ético: Decidir entre o honesto e o desonesto. Atraso na fila é falta grave contra a moralidade pública.

Governança (Decreto 9.203): Princípios de integridade, confiabilidade e capacidade de resposta; CIG com liderança da Casa Civil.

Improbidade (Lei 8.429 / 14.230): Dolo específico obrigatório. Culpa foi extinta da LIA.

Direitos Políticos na LIA: Suspensão só cabe para o art. 9º (até 14 anos) e art. 10 (até 12 anos). O art. 11 não suspende mais direitos políticos!

O Confronto de Prova: Deveres (Inciso XIV) vs Vedações (Inciso XV)

A banca adora pegar um **dever** e dizer que é uma **vedação**, ou inventar exceções para condutas proibidas. Decore o confronto definitivo do Decreto nº 1.171/1994:

Conduta Analisada	O que diz a Lei (Decreto nº 1.171/1994)	Pegadinha Típica da Banca
	Embriaguez habitual ou em serviço	**VEDAÇÃO expressa** (Inciso XV, alínea "n"). Repercute na vida funcional mesmo que ocorrida fora do expediente.
	Longas filas e atraso injustificado	**Ofensa grave à ética e à dignidade humana** (Inciso XII). O cidadão sustenta o Estado por meio de tributos.
	Omissão da verdade	**VEDAÇÃO absoluta** (Inciso VIII). O servidor deve a verdade sempre, mesmo contra os interesses do órgão ou de chefes.
	Solidariedade com erro ético de colega	**VEDAÇÃO expressa** (Inciso XV, alínea "c"). É vedado ser conivente com infração a este código ou ao da profissão.
	Prejudicar reputação de terceiros	**VEDAÇÃO expressa** (Inciso XV, alínea "m"). Proibido prejudicar deliberadamente a reputação de servidor ou cidadão.
	Uso de informação privilegiada	**VEDAÇÃO expressa** (Inciso XV, alíneas "m" e "p"). Proibido uso em proveito próprio, de familiares ou amigos.
	Divulgação do Código de Ética	**DEVER fundamental** (Inciso XIV, alínea "m"). Estimular o cumprimento perante os pares.
	Composição da Comissão de Ética	**3 membros titulares e 3 suplentes** (Capítulo II, Inciso XVI). Servidores de cargo efetivo ou emprego permanente.
	Sanção da Comissão de Ética	**EXCLUSIVAMENTE PENA DE CENSURA** (Capítulo II, Inciso XXII). Não demite, não suspende, não multa.

■■ Atenção Máxima às Comissões de Ética (Capítulo II)

Quem pode provocar? Qualquer cidadão, associação ou entidade de classe (legitimidade universal irrestrita).

Atuação de ofício? Sim, a comissão não precisa esperar denúncia de ninguém; pode agir de ofício.

Fornecimento de certidão: A Comissão de Ética é obrigada a fornecer certidões sobre a conduta ética do servidor para fins de posse em cargos em comissão ou funções de confiança.

■■ PEGADINHA

Extinção da Improbidade Culposa (Lei 14.230/2021):

Hoje **não existe ato de improbidade culposo**. Todos os atos dos artigos 9º (enriquecimento ilícito), 10 (prejuízo ao erário) e 11 (violação a princípios) exigem a comprovação de **dolo específico**. A mera negligência, imprudência ou imperícia não configura improbidade.

Legislação — Lei nº 14.133/2021: Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

■■ Repositório Central de Disciplinas — Concursos Públicos de TIC

Disciplina: Legislação Administrativa Federal

Tema: Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021)

Foco de Prova: Títulos I e II (Âmbito de Aplicação, Princípios, Agentes Públicos, Fases, Modalidades, Critérios de Julgamento, Contratação Direta e Alienações)

Do que se trata?

Imagine que você precisa comprar 50 servidores de ponta ou contratar uma equipe de suporte de rede para a sua própria empresa. Você pesquisa três fornecedores na internet, escolhe o que lhe atende melhor no preço e na entrega, passa o cartão corporativo e pronto. Simples, rápido e direto.

No poder público, esse caminho direto é **terminantemente proibido**. O dinheiro utilizado não pertence ao administrador; é patrimônio do contribuinte. Por isso, a Constituição Federal de 1988 (art. 37, XXI) impõe o dever de licitar como regra geral intransigível: qualquer compra, contratação de obra ou terceirização de serviço deve passar por um procedimento público, transparente e isonômico, garantindo duas coisas inegociáveis:

- ■ **A melhor contratação possível para o Estado** (custo-benefício real, qualidade e eficiência);
- ■ **Igualdade absoluta de oportunidade para qualquer empresa do mercado disputar aquele contrato**.

A **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — NLLC)** nasceu após quase três décadas de vigência da defasada Lei 8.666/93. Ela não apenas consolidou as melhores práticas do Pregão (Lei 10.520/02) e do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), mas modernizou o processo, tornando o certame **digital como regra padrão**, sepultando modalidades obsoletas baseadas em valor e focando no ciclo de vida da contratação e na gestão de riscos.

Por que cai tanto em prova?

Para cargos de Tecnologia da Informação (TIC), Analistas e Técnicos de Universidades e Institutos Federais (como UFRRJ, IF-CE, IF-MA, MPE-RS, TJ-PR), a Lei 14.133/2021 é o **coração das questões de Legislação e Governança**:

- • O setor de TI é responsável pelas maiores e mais complexas compras públicas de bens e serviços comuns (estações de trabalho, switches, links de internet) e soluções sob medida (sistemas web, infraestrutura em nuvem, computação de alto desempenho).
- • Bancas examinadoras (INSTITUTO AOCP, IBFC, UFRRJ, FGV, Cebraspe) exploram impiedosamente as **inovações e rupturas** em relação à antiga Lei 8.666/93.
- • As questões adoram testar a fronteira tênue entre o que é **Dispensa de Licitação** (art. 75) e o que é **Inexigibilidade** (art. 74), além dos limites rígidos das prerrogativas da Administração nas alterações

unilaterais dos contratos.

■ Inversão Procedimental Padrão

Na Lei 14.133/2021, o procedimento licitatório inverteu a ordem clássica da Lei 8.666/93. O fluxo geral padrão agora é: **1º Apresentação de propostas -> 2º Julgamento das propostas -> 3º Habilitação APENAS do vencedor -> 4º Recursal -> 5º Homologação**. A fase de habilitação só analisa os documentos de quem venceu a disputa de preços, economizando tempo e trabalho administrativo!

Como as partes se conectam?

O ecossistema da Lei 14.133/2021 opera em uma engrenagem sistêmica de 5 pilares interligados:

```
■■■
```

	Modalidades de Licitação (art. 28)	"São modalidades de licitação: pregão, concorrência, tomada de preços, convite e leilão."
	Orçamento Estimado	"O orçamento estimativo e sigiloso constitui modalidade autônoma de licitação simplificada."
	Locação / Aquisição de Imóvel Singular (art. 74, V)	"A locação de imóvel com localização e instalações singulares indispensáveis é caso de dispensa de licitação."
	Fornecedor Exclusivo (art. 74, I)	"A compra de software ou equipamento de produtor exclusivo é dispensável por conveniência do órgão."
	Princípios Expressos (art. 5º)	"A segregação de funções e o planejamento são meras diretrizes operacionais de governança interna, não princípios da lei."
	Objetivos do Processo Licitatório (art. 11)	"É objetivo da licitação promover a maximização da felicidade social e a integração comunitária das empresas."
	Duração de Serviços Contínuos (art. 106/107)	"Contratos de suporte e serviços contínuos são limitados a 60 meses, permitida prorrogação extraordinária de 12 meses."
	Alteração Unilateral de Cláusulas (art. 124)	"A Administração pode alterar unilateralmente as cláusulas financeiras para reduzir o valor pago em caso de crise fiscal."
	Prazos Mínimos de Edital (art. 55)	"O prazo para envio de propostas no pregão de bens comuns é de 8 dias corridos a contar da publicação."
	Personalidade Jurídica de Órgão vs Entidade (art. 6º)	"Órgão público é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria e patrimônio específico."

Pegadinhas Clássicas de Banca

■■ Mnemônico das 5 Modalidades: P-C-C-L-D

Lembre-se sempre de: **P**regão, **C**oncorrência, **C**oncurso, **L**eilão, **D**iálogo Competitivo.

Se a banca colocar **Tomada de Preços**, **Convite**, **Orçamento**, **Pregão Presencial como regra** ou **Consulta**, risque na hora!

■■ Dispensa x Inexigibilidade (A Armadilha dos Artigos 74 e 75)

Inexigibilidade (art. 74): Competição **inviável**. Rol **exemplificativo** ("em especial").

Casos-chave: Fornecedor exclusivo (I); Artista consagrado pela opinião pública (II); Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais de notória especialização (III); Imóvel com características e localização singulares (V).

Dispensa (art. 75): Competição **viável**, mas a lei dispensa. Rol **taxativo**.

Casos-chave: Pequeno valor (I e II); Emergência ou calamidade pública (VIII); Guerra ou grave perturbação da ordem (III); Licitação deserta ou fracassada (III e VII).

■■ Inalterabilidade Unilateral da Equação Financeira

O Estado pode mandar você construir a parede 25% mais comprida ou mudar a marca do roteador homologado (alteração unilateral do objeto). Mas o Estado **NÃO PODE** reduzir a sua margem de lucro, mudar a data do pagamento ou pagar menos unilateralmente. O equilíbrio econômico-financeiro tem proteção pétrea.

O que separa quem acerta de quem erra?

Quem erra decora fragmentos soltos da Lei 8.666/93 e confunde os conceitos de "dias corridos" com "dias úteis", ou acha que toda e qualquer compra sem licitação é chamada de "dispensa".

Quem acerta domina os **3 filtros automáticos de eliminação**:

■ **Filtro de Modalidade:** Leu "Convite", "Tomada de Preços" ou "Orçamento" como modalidade? Eliminado.

■ **Filtro de Prazos de Edital:** O prazo está em dias corridos? Eliminado. Na Lei 14.133/2021, a contagem de edital é 100% em **dias úteis**.

■ **Filtro da Inviabilidade:** Dá para fazer licitação entre dois concorrentes reais com regras objetivas? Se NÃO dá (só existe um software no mundo que roda naquela máquina da universidade), é **Inexigibilidade**! Se dá para fazer, mas a lei autorizou comprar direto porque o valor é baixo ou o hospital está desabando na enchente, é **Dispensa**!

Onde eu erraria e por quê?

O ponto cego mais perigoso está no **Conceito Legal de Contratado e Contratante (art. 6º, LIII e LV)**:

• **Contratante:** é a pessoa **jurídica** integrante da Administração Pública responsável pela contratação.

• **Contratado:** é a pessoa **física OU jurídica**, OU **consórcio de pessoas jurídicas**, signatária de contrato com a Administração.

A banca troca as palavras afirmando que contratado só pode ser pessoa jurídica, ou que consórcio pode ser formado por pessoas físicas. Atenção cirúrgica aos adjetivos e conjunções!

Outro tropeço clássico:

• O teto de peso no critério de julgamento por **Técnica e Preço (art. 36, § 1º)**: a pontuação da proposta técnica é limitada a no máximo **70%**. O preço obrigatoriamente responde por no mínimo 30% da nota final.

Como memorizar sem decorar?

Mnemônico VIÉS (Objetivos da Licitação — Art. 11)

- **V** — Proposta mais **V**antajosa (ciclo de vida do objeto)
- **I** — **I**sonomia e justa competição
- **E** — **E**vitar sobrepreço, superfaturamento e inexecução
- **S** — Desenvolvimento nacional **S**ustentável

Mnemônico PCC-LD (As 5 Modalidades — Art. 28)

- **P**regão (bens e serviços comuns, menor preço ou maior desconto)
- **C**oncorrência (bens/serviços especiais e obras/serviços de engenharia)
- **C**oncurso (trabalho técnico, científico ou artístico com prêmio/remuneração)
- **L**eilão (alienação de bens móveis e imóveis inservíveis ou apreendidos pelo maior lance)
- **D**iálogo Competitivo (soluções tecnológicas inovadoras e complexas)

O que revisar e quando? Lição para outras matérias

- **Revisão D+1 (24 horas):** Revisar as fichas de comparação literal da Lei nº 14.133/2021 (fases do processo, modalidades vedadas, limites de dispensa e hipóteses de inexigibilidade vs. dispensa).
- **Revisão D+7 (Semanal):** Resolver baterias de questões da Lei nº 14.133/2021 atentando para o par art. 74 (inexigibilidade — rol exemplificativo) vs. art. 75 (dispensa — rol taxativo).
- **Conexão com Governança de TIC (ITIL / COBIT):** O Estudo Técnico Preliminar (ETP) e a Matriz de Riscos da Lei 14.133/2021 conversam diretamente com o gerenciamento de portfólio e gestão de fornecedores do ITIL 4 e com os domínios APO09/APO10 do COBIT 2019!

Confronto Direto com a Lei Seca — Regras Decisivas da Lei nº 14.133/2021

■ Como a Banca Escreve (Errado) vs Como Está na Lei (Certo)

Como a Banca Tenta Enganar (Pegadinha)	O que Está Literalmente na Lei nº 14.133/2021 (Certo)	Dispositivo Legal
"A licitação presencial é a regra preferencial das contratações públicas."	As licitações serão realizadas **preferencialmente sob a forma eletrônica**; a presencial é exceção motivada com gravação obrigatória em áudio e vídeo.	Art. 17, § 2º
"Compra imediata é aquela com entrega em até 15 dias da ordem de fornecimento."	Compra imediata é aquela com prazo de entrega de **até 30 (trinta) dias** da ordem de fornecimento.	Art. 6º, X
"Tomada de preços e convite continuam vigentes para contratos de pequeno valor."	As únicas modalidades são: **Pregão**, **Concorrência**, **Concurso**, **Leilão** e **Diálogo Competitivo**. Tomada de preços e convite foram extintos.	Art. 28
"O autor do projeto básico pode participar da licitação da obra se for pessoa jurídica."	Não podem disputar licitação ou participar da execução: autor do anteprojeto, projeto básico ou executivo, **pessoa física ou jurídica**.	Art. 14, I

| "A contratação de artista consagrado é hipótese típica de dispensa de licitação." | A contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou público é caso de **INEXIGIBILIDADE** (inviabilidade de competição). | Art. 74, II |

| "Contratos de serviços contínuos são limitados a 12 meses prorrogáveis até 60 meses." | Contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser celebrados pelo **prazo de até 5 anos**, prorrogáveis sucessivamente **até 10 anos**. | Arts. 106 e 107 |

| "A Administração decide a modalidade de garantia contratual a ser prestada." | A escolha da modalidade (caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária) cabe ao **CONTRATADO**, observados os limites legais. | Art. 96, § 1º |

| "Preço orçado acima dos referenciais de mercado caracteriza superfaturamento." | Preço orçado/contratado acima do referencial caracteriza **SOBREPREÇO**. **SUPERFATURAMENTO** é o dano efetivo ocorrido na medição ou execução. | Art. 6º, LVI e LVII |

| "A posse de novo prefeito ou ministro autoriza paralisar obras públicas imotivadamente." | É **proibido retardar imotivadamente** obra ou serviço, **inclusive** na posse de novo titular do Poder Executivo ou órgão contratante. | Art. 115, § 1º |

■ O Pentágono de Modalidades e Critérios de Julgamento

Pregão: Obrigatório para bens e serviços comuns. Julgamento: menor preço ou maior desconto.

Concorrência: Para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Julgamento: menor preço, melhor técnica/conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto.

Concurso: Para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Julgamento: melhor técnica ou conteúdo artístico, concedendo prêmio ou remuneração.

Leilão: Para alienação de bens móveis inservíveis, legalmente apreendidos ou bens imóveis. Julgamento: maior lance.

Diálogo Competitivo: Para contratações complexas que demandam desenvolvimento de soluções inovadoras ou adaptação tecnológica. Julgamento: proposta mais vantajosa após diálogo formal.

Módulo Especial: Contratação de Soluções de TIC (IN SGD/ME nº 94/2022 e IN SEGES nº 65/2021)

Nas provas de TIC e Infraestrutura, a Lei 14.133/2021 caminha de mãos dadas com a **Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022** (que rege o processo de compras de TIC pelos órgãos do SISP) e a **IN SEGES/ME nº 65/2021** (pesquisa de preços).

O Ciclo da Contratação de TIC em 3 Fases Sagradas

```
1. Planejamento da Contratação → 2. Seleção do Fornecedor → 3. Gestão do Contrato
(DOD → ETP → Mapa de Riscos → TR) (Edital, Disputa, Lances) (Fiscalização, Recebimento e MGR vivo)
```

Papéis na Equipe de Planejamento da Contratação (Antes do Contrato)

• **Integrante Técnico (TI):** Define requisitos técnicos, especificações tecnológicas, arquitetura e critérios técnicos de julgamento das propostas. (Não faz a cotação principal!).

• **Integrante Administrativo (Compras/RH):** Responsável formal pela **estimativa de preços** e pesquisa de mercado (com apoio do técnico) e pelo mapa de riscos processual.

• **Integrante Requisitante (Área de Negócio):** Define a necessidade do negócio e atesta se a solução atende à área-fim.

■ **A Equipe de Planejamento Não Morre no Edital!**

A Equipe de Planejamento não realiza o pregão (papel do pregoeiro/agente de contratação), mas atua obrigatoriamente como **retaguarda técnica** durante a fase de Seleção do Fornecedor, analisando recursos e propostas dos licitantes.

Papéis na Fase de Gestão do Contrato (Depois do Contrato Assinado)

• **Gestor do Contrato:** O coordenador-geral. Emite Ordens de Serviço (OS), aplica penalidades formais e assina termos aditivos. **Toda ordem oficial para a empresa contratada passa exclusivamente por ele**.

• **Fiscal Técnico:** Avalia a qualidade do software ou da infraestrutura, afere métricas de SLA e assina o Termo de Recebimento Provisório (TRP).

• **Fiscal Administrativo:** O fiscal burocrático e previdenciário. Confere se a contratada pagou FGTS, INSS e folha dos terceirizados antes de liberar o pagamento.

• **Preposto da Empresa:** O representante formal da contratada. O servidor público **NUNCA dá ordem direta ao funcionário terceirizado**; a comunicação funcional se dá exclusivamente entre o Gestor do Contrato e o Preposto.

Regras de Ouro e Vedações Absolutas em TIC

■ **Vedação de Vínculo de Subordinação:** É expressamente proibido estabelecer relação de subordinação ou chefia direta com empregados da contratada.

■ **Vedação de Indicação de Pessoal:** A Administração não pode indicar quem a contratada deve admitir.

■ **Vedação de Fixação de Salário:** O edital não fixa a remuneração dos terceirizados (apenas exige o piso salarial da categoria).

■ **Cloud First (Nuvem Primeiro):** Na renovação ou expansão de Centro de Dados (Datacenter), o órgão público federal **deve priorizar a contratação de serviços em nuvem** (Art. 13 da IN 94/2022).

■ **Propriedade Intelectual e Código-Fonte:** Em desenvolvimento sob medida (fábrica de software), é **obrigatória a cessão total dos direitos autorais patrimoniais e do código-fonte** para a Administração Pública. O Estado não aluga código sob medida!

■ **Sistemas Estruturantes de TI (Art. 114 da Lei 14.133):** Operação continuada de sistemas centrais do Estado pode ter vigência de **até 15 (quinze) anos**!

■ **Prazos de Transparência:** Assinado o contrato de TIC, o órgão deve publicar o ETP e o TR no site em **até 15 dias úteis** (Art. 38, § 2º).

■ **Pesquisa de Preços (IN SEGES 65/2021):** Nenhum preço inexequível ou excessivo é excluído "sem motivação". Todo descarte exige justificativa técnica por escrito e memória de cálculo nos autos!

■ **Última atualização:** 11/11/2026